<http://doi.org/10.31779/plj.27.1.202602.012>
公法學硏究 第27卷 第1號

주요 법안의 비교를 통한 국립대학법의 쟁점과 과제* **

최 인 호***

≪차 례≫

Ⅰ. 문제의 제기
Ⅱ. 주요 국립대학법(안)의 특징과 구성
Ⅲ. 주요 국립대학법(안)의 비교·평가 및 관련 쟁점의 검토
Ⅳ. 입법의 정당성에 대한 논거
Ⅴ. 맺는말

Ⅰ. 문제의 제기

현재 우리나라의 대학은 미증유의 위기를 맞이하고 있다. 문제의 근원에는 수도권 집중화에 의해 고착화된 대학서열체제와 십수년 간 지속되어 온 반값등록금정책으로 인한 극심한 재정난이 있다. 여기에 덧붙여 급속하게 진행되고 있는 학령인구의 감소에 따라 지역대학은 생존을 위협받고 있는 상황이다. 이대로 간다면 2040년 이후에는 대부분의 지역대학들은 문을 닫게 될 것이다.[1] 지역과 지역대학 없이 수도권과 수도권대학만으로 국가와 대학은 발전할 수 없다는 점을 고려할 때 이러한 상황은 대학과 국가의 경쟁력 약화와 지역의 소멸이라는 국가적 대위기로 이어질 것은 자명하다. 따라서 공론

* 이 연구는 2023학년도 충남대학교 학술연구비에 의해 지원되었음.
** 이 논문은 2025. 3. 국회 교육위원회 더불어민주당·국민의힘 간사가 주최하고 전국국·공립대학교수회연합회가 주관한 국가교육혁신정책포럼 세미나(주제: 국가균형발전과 국립대학의 역할 -국립대학법의 쟁점과 과제-)에서 저자가 발제한 내용을 수정·보완한 것임.
*** 충남대학교 법학전문대학원 교수, 법학박사; 전국국·공립대학교수회연합회 정책위원장
1) 2024학년도 수도권 일반대학 입학정원은 13만 2천명(정원 외 제외)인데 반해, 2040학년도 학령인구(만 18세)는 25만 9,004명으로 예측되고 있다. 통계청, 만 18세 인구 추이 전망, 2022. 현재 대학진학률 70%를 가정하면 18만명 정도가 학부에 입학할 것이다. 이대로라면 지역 소재 9개 거점국립대학를 제외한 지역대학들은 소멸될 운명에 처해 있다고 볼 수 있다.

화를 통한 사회적 합의를 전제로 국가 차원의 대책 마련이 시급히 필요하다. 올바른 방향은 '기획재정부[2]의 교육예산 통제'와 '사업비 지원(project-based funding) 위주의 재정지원을 통한 교육부의 대학 통제'라는 대학정책의 기존 패러다임에서 '대학의 자율성 보장', '총액지원(block grant)의 지속적 확대', '수도권대학와 비수도권대학, 국립대학과 사립대학 간 상생발전'이라는 새로운 패러다임으로 전환하는 것이다. 특히 지역대학의 위기를 극복하고 국가균형발전을 달성하기 위해 지역대학의 중추인 국립대학을 집중적으로 육성할 당위성이 있다.

학계·연구계·정관계에서의 그동안의 논의 덕분에 대학의 위기를 해결하기 위해 '국립대학법'과 '고등교육재정교부금법'의 제정 필요성에 대해 공감대가 어느 정도 형성되어 있다. 국립대학법은 헌법상 대학의 자율성을 실질적으로 보장하기 위해 대학자치와 재정 운용의 자율성 확보를, 고등교육재정교부금법은 OECD 국가 평균 수준의 고등교육 재정 확보를 각각 입법목적으로 하고 있다. 사립대학의 거버넌스를 민주적·합리적으로 개편하기 위한 '사립대학법'의 제정 논의 또한 있었다. 이때 국립대학법은 사립대학법의 입법모델로 평가받고 있다.

그동안 국립대학법과 고등교육재정교부금법은 여러 차례 발의되었으나, 제대로 심사되지 못하고 폐기되는 전례가 반복되었다. 이중 국립대학법은 2016년 전국국·공립대학교수회연합회(이하 '국교련') 차원에서 제정 논의가 시작되어 정책연구를 거쳐 2017년 말 법안이 마련된 바 있고, 2021년 전국국·공립대학교총장협의회에서 정책연구를 진행하여 법안이 다시 만들어졌다. 이러한 노력은 이후 총 4번의 법안 발의로 이어졌다. 이로써 국립대학법의 제정은 국립대학의 숙원사항이 되었다.

국립대학법의 제정은 국립대학만의 발전을 위한 것이 아니다. 국립대학법은 고등교육재정교부금법과 함께 제정되어야 굳건한 토대 위에 설 수 있고, 국립대학법의 제정은 사학의 혁신을 위한 사립대학법의 제정으로 이어질 수 있는 관계에 있다.[3] 현실적으로 모든 대학의 상생발전을 위한 법적 근거가 마련되지 않고서는 국립대학법의 제정은 쉽지 않은 과제이다. 최근 현 정부가 추진하는 '서울대 10개 만들기' 정책 또한 마찬가지이다. 오로지 거점국립대학만을 살리자는 말은 설득력이 없을 뿐만 아니라 바람직하지 않으며 성공을 거두기도 어렵다. 고로 국립대학법은 기존 대학정책의 패러다임 전환을

2) 최근「정부조직법」개정으로 기획재정부는 재정경제부와 기획예산처로 분리되었으나, 편의상 기획재정부로 통일하여 사용하기로 한다.

3) 사립대학법의 제정은 다수의 사립대학 교수회를 대표하는 한국사립대학교수회연합회(사교련)가 사학의 건전한 발전을 위해 적극 추진하고 있는 대표적인 의제이다. 민주적 거버넌스의 확립을 그 목표로 하고 있다. 우지수, '사립대학법' 제정, 미룰 수 없는 과제…"대학 구성원 자율성 확보와 투명 경영도 함께 이뤄져야", 한국대학신문, 2022. 12.21.

위한 출발점이 되어야 한다.

이러한 문제인식을 바탕으로 이 논문은 2017년 전국국·공립대학교수회연합회 정책연구(안)(이하 '2017년 국교련(안)'), 2021년 전국국·공립대학교총장협의회 정책연구(안)(이하 '2021년 국총협(안)'), 2021년 유기홍 의원 대표발의 국립대학법(안)(이하 '2021년 유기홍(안)'), 2023년 민형배 의원 대표발의 국립대학법(안)(이하 '2023년 민형배(안)'), 2024년 전국국·공립대학교수회연합회 정책연구(안)(이하 '2024년 국교련(안)') 등 총 5개의 대표적인 국립대학법(안)을 비교·평가하면서, 대학 현장의 시각을 반영한 관련 쟁점의 검토를 통해 국립대학법 제정에 대한 대학사회 내부의 공감대를 확산하고 생산적인 논의의 장을 마련하며, 입법을 위한 설득 논리를 모색하는 데 주된 목적이 있다. 이하 본론에서는 주요 국립대학법(안)의 특징과 구성(II), 주요 국립대학법(안)의 비교·평가 및 관련 쟁점의 검토(III), 입법의 정당성에 대한 논거(IV) 순으로 논하기로 한다.

Ⅱ. 주요 국립대학법(안)의 특징과 구성

1. 특징

국립대학법은 국립대학의 설립 및 운영에 관한 단일법으로서 '포괄적인 성격의 특별법'을 지향한다. 따라서 특별법우선의 원칙에 따라 국립대학법이 우선 적용된다.[4] 2017년 국교련(안)은 대학의 자율성과 학내 민주주의 보장의 측면에서 가장 진보적인 내용을 담고 있지만, 2021년 국총협(안) 이후의 법안들은 「고등교육법」, 「교육공무원법」, 「국립학교설치령」, 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」 등 관련 법령의 규율내용을 가능한 유지하는 '보수적·점진적' 접근을 선택하고 있다. 관련 법령을 준용하거나 동일한 내용으로 조문화하고 있다. 모든 법안은 공통적으로 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」을 폐지하고 있으며,[5] 일부 조항은 관련 법령의 일부를 개정하는 내용을 담고 있다. 또한 대학의 자율성, 교육제도, 교육재정, 교원의 지위 등에 관해 규정함으로써 헌법상 법률유보의 원칙을 구현하여 민주적 통제를 강화하고자

4) 2021년 유기홍(안) 제6조(다른 법률과의 관계) ① 이 법은 국립대학의 설립 및 운영, 회계 설치 및 재정운영 등에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다.

5) 2021년 유기홍(안) 부칙 제2조(다른 법률의 폐지) 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」을 폐지한다.

했다.[6] 기존에 대통령령 또는 교육부령으로 정하는 사항을 법률 또는 대통령령으로 근거규정을 상향하여 규율하는 것이 대표적인 예이다.

국립대학법(안)의 2가지 특징이 있다. 첫째, 국립대학에 공법상 사단의 지위를 사실상 부여하고 그 사회적 책임[7]을 규정하고 있다. 국가(정부)와의 관계에서 국립대학의 자율성 보장, 기초·보호학문의 육성, 지역대학의 중추인 국립대학의 지역사회에 대한 기여(지·산·학·연 협력을 통한 동반성장과 평생교육 제공), 교육의 균등한 기회 보장(취약계층에 대한 무상교육의 확대)이라는 공적 책무의 이행을 국립대학의 정체성과 사명으로 선언하고 있다.

국립대학이 영조물(「정부조직법」상 교육훈련기관)인 동시에 권리와 의무를 부담하는 주체(공법상 사단)가 된다는 것은 여러 가지 점에서 특별한 의의가 있다. 교육부장관이 행사하는 감독권을 법령위반사항에 한정하는 근거가 될 수 있고, 국립대학을 단순한 국가기관으로 보지 않는다면 대표자인 총장의 '교무통할권'[8]을 견제하고 교원·직원·학생 등 구성원의 참여권이 보장되는 의사결정구조(민주적 거버넌스)를 통한 학내 민주주의의 적극적인 구현이 가능해 진다.[9] 대학의 자율성이 사립학교를 소유하는 학교법인(사학재단)이 주장하는 것처럼 국가와의 관계에서 갖는 자율성(독립성)에 그치는 것이

---

6) 예를 들어, 「고등교육법」에는 국립대학의 지위와 책임, 구성원의 지위와 역할 등에 관한 명확한 규정이 없다. 국립대학법은 학문·예술의 자유와 대학의 자율성을 기본권으로 규정하는 헌법의 정신과 가치에 부합하도록 이에 관해 규정하고 있다. 다른 예로는 국립대학의 설치·조직 및 운영 등에 관한 기본사항을 규율하는 「국립학교설치령」의 규정 대부분을 그대로 가져왔으며(대통령령 → 법률), 재정·회계의 운영에 필요한 기본적인 사항은 대통령령으로, 세부적인 기준은 교육부령으로 정하게 하여 기본적인 사항에 대한 근거규정을 상향하고 있다(교육부령 → 대통령령).

7) 2021년 유기홍(안) 제4조(국립대학의 사회적 책임) ① 국립대학은 기초학문 등 필요한 분야의 지원·육성에 관한 실행계획을 수립·시행하여야 한다.
② 국립대학은 양질의 교육·연구 환경을 조성하고, 학생의 교육비 부담을 최소화할 수 있는 장학·복지 시책을 수립·시행하여야 한다.
③ 국립대학은 학생을 선발할 때 소득이나 지역 등에 따른 사회적 취약계층에게 고등교육의 기회를 균등하게 부여할 수 있도록 적극적인 대책을 수립·시행하여야 한다.
④ 국립대학은 제3항에 따른 학생의 교육·장학·선발 등의 계획 및 결과를 매년 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관에게 보고하여야 한다.
⑤ 국립대학은 지역의 산업체, 연구기관 등과의 협력과 지역인재의 취업 확대 및 지역주민들의 평생교육 기회 제공 등 지역사회 발전을 위한 계획을 수립·시행하여야 한다.

8) 「고등교육법」 제15조(교직원의 임무) ① 총장 또는 학장은 교무(校務)를 총괄하고, 소속 교직원을 감독하며, 학생을 지도한다.

9) 국립대학을 단순히 행정조직인 국가기관으로 본다면 기관장인 총장에게 학교 운영의 권한이 집중된다는 해석(이른바 '총장독임제')이 가능하고, 교육부장관은 총장에 대한 지도·감독권을 통해 국립대학을 통제할 수 있다는 논리구조가 성립한다.

아니라, 교원을 중심으로 하는 구성원의 자치(대학자치)라는 의미를 갖고 있으며, 대학의 자율성은 학문·예술의 자유를 보장하기 위한 기본권이자 헌법상의 제도 보장이라는 점을 고려한다면,[10] 학내 민주주의 신장은 대학의 자율성을 구성하는 본질적인 요소가 된다. 또한 교부금 또는 출연금 형태의 총액지원을 정당화하는 근거가 될 수 있다.

둘째, 국가와 지방자치단체의 지원·육성의무를 명시하여 국립대학에 대한 정부의 공적 책임을 규정하고 있다.[11] 이는 국가균형발전과 국가경쟁력 향상의 관점에서 국립대학을 집중 육성하고 고등교육의 공공성을 강화해야 한다는 방향성을 내포하고 있다. 특히 국가의 총액지원 확대를 규정하고 있는 것이 대표적인 예이다. 대학의 자율성은 '재정 운용의 자율성'을 전제로 하고 있다는 인식에 기초하고 있다.

반값등록금정책의 장기간 지속으로 모든 대학들은 심각한 재정난에 직면하고 있으며, 목(目)을 제한하는 사업비 지원 방식의 정부재정지원사업에 대한 의존도가 심화됨에 따라 대학의 자율성이 크게 위축되고 있는 현실을 반영하고 있다. 국립대학의 경우에도 경상경비의 대부분을 차지하는 인건비(공무원인 교수·직원·조교에 대한 교육·연구·학생지도비, 계약·공무직원 급여, 비전임교원 급여, 강사료 등)와 관리운영비(공공요금, 조직·시설의 각종 관리비용)는 등록금수입으로 조달된다. 이는 글로컬대학 30 사업비와 같은 정부재정지원사업비로 충당할 수 없다. 등록금예산의 사용은 학교재량이지만, 정부재정지원사업비는 용도가 정해져 있을 뿐만 아니라 원칙적으로 경상경비로 사용될 수 없다.[12] 고로 같은 액수이면 등록금수입이 정부재정지원사업비보다 우월한 가

---

10) 헌법 제31조 제4항은 "교육의 자주성·전문성·정치적 중립성 및 대학의 자율성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다."라고 규정하여 대학의 자율성을 보장한다. 헌법재판소에 따르면, 대학의 자율권은 헌법 제22조 제1항이 보장하고 있는 학문의 자유의 확실한 보장을 위해 꼭 필요한 것으로서 대학에게 부여된 헌법상의 기본권이며, 국·공립대학도 자율권의 주체가 된다. 한편, 대학의 자율권의 주체를 기본적으로 대학으로 본다고 하더라도, 경우에 따라서 대학, 교수, 교수회 모두가 단독, 혹은 중첩적으로 대학의 자율권의 주체가 될 수 있다. 헌법재판소 1992.10.1. 선고, 92헌마68 결정; 헌법재판소 2015.12.23. 선고, 2014헌마1149 결정; 헌법재판소 2023.10.26. 선고, 2018헌마872 결정 참조.

11) 2021년 유기홍(안) 제5조(국가 등의 책무) ① 국가는 국립대학을 지원·육성하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.
② 국가는 제4조의 국립대학의 사회적 책임의 이행을 위하여 예산을 확보하는 등 재정적 지원 방안을 마련하여야 한다.
③ 지방자치단체는 국립대학이 지역사회의 발전에 기여하도록 하기 위한 지원을 하여야 한다.

12) 총액으로 지원되는 일반재정지원사업인 국립대학육성사업과 대학원생 등 연구자의 인건비를 지급하고 대학원의 혁신을 지원하는 BK21사업은 그나마 낫지만, 과학기술정보통신부 등 다른 정부부처가 발주하는 연구개발(R&D)사업을 비롯한 다수의 정부재정지원사업은 특수목적성 사업으로 설계되어 예산의 용도가 엄격하게 정해져 있다. 이로 인해 학교의 전반적인 교육 및 연구 여건을 개선하는 데 사용하기 어려울 뿐만 아니라, 재정 칸막이가 존재하여 재정난의 해소에 크게 도움이 되지 않으며, 대응투자자금, 추가적인 행정인력 및 공간 등을 확보하고 연차평

치가 있다. 게다가 학생정원이 유지된다면 등록금수입은 영속적이지만 정부재정지원사업비는 한시적이다. 결론적으로 국·사립을 막론하고 우리나라의 대학재정은 '등록금수입 중심의 구조'를 갖고 있다. 반값등록금정책이 모든 대학의 재정난을 초래한 주된 원인이며, 정부재정지원사업비의 확보에 각 학교가 사활을 걸고 있음에도 근본적인 해결책이 될 수 없는 이유다. 이는 국가장학금 II의 미지급 등 유·무형의 불이익이 있음에도 사립대학과 국립대학인 교육대학 등 교원양성대학의 다수가 최근 등록금 인상을 결정한 배경이다.

요컨대, 모든 국립대학법(안)은 ① 독립성 보장, 학문의 자유와 대학자치의 강조, ② 국가의 공적 책임(재정 운용의 자율성), ③ 국립대학의 사회적 책임을 고등교육의 본질과 가치로 공인하는 유럽형 대학모델을 추구하고 있다.[13] 반면, 「고등교육법」은 본질적으로 관주도의 통제모델(관료주의와 상명하달식 행정)에 기반하고 있으며, 1995년 대학설립준칙주의 도입 이후 교육부의 정책은 정부재정지원사업비를 무기로 영미형 기업모델에 근거한 신자유주의 정책을 추구해 왔다고 볼 수 있다. 그 연원은 누리(NURI)사업을 시행했던 노무현 정부로 거슬러 올라가지만, 정부재정지원을 무기로 국립대학의 통합과 구조조정을 강제하는 글로컬대학 30 사업[14]과 국립대학육성사업[15]은 우리나라의

가나 재선정에 대비해야 하는 행정적인 부담이 발생한다. 사업마다 평가기준이 달라 상호모순적이고, 같은 사업이라도 주기마다 평가기준이 크게 변경되는데, 종종 정부시책을 강제하는 성격을 띄고 있어 대학이 중·장기적으로 자체적인 발전계획을 수립·시행하면서 고유의 특성에 맞게 혁신하는 것을 원천적으로 어렵게 한다. 이는 모든 대학을 획일화하여 특성화를 가로막고 대학서열체제를 고착화하는 데 기여하고 있다.

13) 임재홍, "국립대학의 의사결정구조와 「고등교육법」상 대학평의원회", 「대학정책」 Vol. 3, 2019. 4., 7-11면; 임재홍, "국립대학법의 제정 필요성", 「한국 국립대학의 길을 묻는다」(전국국·공립대학교수회연합회 편저), 북스힐, 2019. 7., 173-184면 참조.

14) 2023년 글로컬대학 30 사업을 시작할 때, 교육부는 '담대한 혁신'을 주문하면서 '대학 간 벽 허물기'를 그 대표적인 예시로 들었다. 교육부, 「글로컬대학30 추진방안(확정안)」, 2023. 4.18. 이에 따라 1차년도에 총 27개교(국립대학 9, 공립대학 1, 사립대학 17)가 통합을 전제로 예비지정 공동신청서(혁신기획서)를 제출하였다. 2023년 6월 20일 교육부가 발표한 예비지정 결과에 따르면, 통합안을 제출한 학교 중 17개 사립대학은 모두 탈락한 반면, 충남대학교와 한밭대학교를 제외한 8개의 국·공립대학은 모두 선정되었다. 그리고 이 대학들은 모두 본지정되었다. 단독으로 본지정된 국립대학들 중 경상국립대학교의 경우, 경상대학교와 경남과학기술대학교가 2020년 통합한 사례였다. 교육부는 담대한 혁신의 또 다른 예시로 '전공 간 벽 허물기'를 제시했다. 전북대학교는 100% 무학과제도의 도입을 내용으로 하는 내부혁신안을 제출하여 단독으로 본지정되었다.

15) 2024학년도 국립대학육성사업은 인센티브를 전체 배정금액의 60%로 확대하였는데, 교육부가 정한 기준(유형과 비율)에 부합하는 무학과(전공자율선택제) 계획안을 채택하고 있는가의 여부가 심사의 주안점이었다. 무학과제도를 사실상 강제하는 효과를 가져왔다. 더구나 인센티브의 일부는 1차년도에 글로컬대학에 본지정된 국립대학들의 사업비로 배분하여 글로컬대학에 본지정되지 못한 국립대학들에 지원될 수 있는 금액이 감소하였다. 교육부, 「2024년 국립대학육성

대학모델을 상징적으로 보여주고 있다.

【국립대학법(안)의 가치모델】

대학 측면	국가(정부) 측면
민주적·합리적 의사결정의 구조 확립	대학의 자율성 보장
사회적 책임 이행	지원·육성 의무(총액지원 확대)

↓

국가균형발전, 국가(대학)경쟁력 향상, 고등교육의 공공성 강화

2. 구성과 체계

2017년 국교련(안)은 총칙, 국립대학의 권리와 책임, 국립대학의 의사결정, 국립대학의 조직, 국립대학의 재정과 회계, 한국국립대학교육협의회와 국립대학평가원, 국립대학대학평의회연합회와 국립대학 간 업무협조, 국립대학의 설립과 운영의 기준, 공립대학 적용의 특례 등 총 9장으로 구성되고, 나머지 법안은 총칙, 국립대학의 설립·조직 및 운영, 국립대학 재정 지원, 국립대학 재정·회계 등 총 4장으로 구성되어 있다.

2017년 국교련(안)이 나머지 법안과 다른 것은 대학의 자율성 측면에서 대학평의회의 지위와 권한 등에 관하여 입법모델인 독일의 「대학기본법」(Hochschulrahmengesetz: HRG)과 유사한 내용을 상세하고 담고 있는데다가, 한국대학교육협의회(대교협)에 상응하는 단체인 '한국국립대학교육협의회'를 설립하면서 인증평가 주관기관으로 '국립대학평가원'을 설치하는 입법적 시도를 했기 때문이다. '국립대학평의회연합회'를 두는 것은 당시 기존의 교수회가 직원, 학생 등 다른 구성원이 참여하는 대학평의회로 확대됨에 따라 기존의 국교련이 확대된 국립대학평의회연합회를 설립하고 이를 국립대학법에서 규정함으로써 임의단체가 아닌 '법정단체'로 지위를 격상시키려는 입법취지가 있었다고 평가된다. 국교련은 이를 통해 정부와의 관계에서 협상력을 확보하고, 국립대학평의회연합회에서 추천하는 1명을 당시 제정이 논의되던 「국가교육위원회 설치 및 운영에 관한 법률」에서 국가교육위원회의 당연직 위원으로 규정하는 것을 목표로 하였다.[16)]

사업 기본계획」, 2024. 1.30.

16) 전국국·공립대학교수회연합회, 「국립대학법」의 제정 필요성과 주요 내용, 2017. 12.30., 16면.

【국립대학법(안)의 표준 구성】

제1장 총 칙	제2장 설립·조직 및 운영
• 적용범위 • 국가의 공적 책임 • 국립대학의 사회적 책임 • 타법과의 관계	• 국립대학의 법적 지위 • 총장의 임용 • 구성원과 자치조직, 대학평의원회 • 전임교원의 확보기준
제3장 재정 지원	**제4장 재정·회계**
• 총액지원의 확대 • 국립대학재정심의위원회	• 재정위원회 • 교육·연구·학생지도비의 지급

Ⅲ. 주요 국립대학법(안)의 비교·평가 및 관련 쟁점의 검토

1. 적용범위

2024년 국교련(안)을 제외한 모든 법안은 「고등교육법」 제2조 각 호에 해당하는 학교 중 국가가 설립·운영하는 대학(부설학교 제외)에 적용되고, 국립대학법인(서울대, 인천대)과 과학기술특성화대학(한국과학기술원, 울산과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원) 등 국가가 설립하고 다른 법령에 의해 규율되는 대학은 국립대학법의 적용을 받지 않는다. 이에 따르면 한국방송통신대학교 또한 제외된다.[17] 반면, 2024년 국교련(안)은 한국방송통신대학교는 「한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률」에 근거하고 있어, 국립대학법의 제정으로 동법이 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」을 흡수·통합하게 되는 경우 한국방송통신대학교 회계 관련 법적 공백이 발생할 수 있다는 교육부의 검토의견을 수용하여 한국방송통신대학교를 적용범위에 포함시키고 있다.[18]

17) 「한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률」(법률 제17888호, 2021. 1.12., 제정, 시행 2021. 7.13.).

18) 전국국·공립대학교수회연합회, 「국립대학법(안)」연구(정책연구 최종보고서), 2025. 2., 10-11면.

2. 국가와의 관계(대학의 자율성의 외적 측면: 독립성)

(1) 독립적인 법적 지위(공법상 사단) 보장

▶ 2017년 국교련(안)
제5조(국립대학의 법적 지위) 국립대학은 국가기관인 동시에 학사·연구·재정 등 대학운영에 관하여 독립된 권리와 권한을 행사하고 의무를 부담하는 공법인으로 한다.
▶ 2021년 국총협(안)·2021년 유기홍(안)·2023년 민형배(안)·2024년 국교련(안)
제7조(법적 지위) 국립대학은 「대한민국헌법」이 보장하는 대학의 자율성에 따라 독립적 권리와 권한을 행사하고 의무를 부담한다.

모든 법안의 내용은 동일하다고 볼 수 있지만, 다른 법안과 달리 2017년 국교련(안)만 '공법인'이라는 용어를 사용하고 있다는 점이 눈에 띈다. 그만큼 국립대학의 법적 지위를 보다 명확히 규정하고 있는 것이다. 큰 차이가 없는 것처럼 보이지만, 다른 법안에서 국가기관인 동시에 공법인이 된다는 문구를 삭제함으로써 그 의미가 다소 불명확해진 것은 사실이다. 2017년 국교련(안)은 독일의 「대학기본법」과 주법(란트법)을 그대로 따르고 있다.[19]

(2) 교육부장관의 지도·감독권

▶ 2017년 국교련(안)
제8조(대학의 자치) ① 국립대학의 자치는 보장된다.
② 국립대학은 다음 각호의 사항에 대해서 자치권을 갖는다.
1. 대학에서의 의사결정
2. 학칙의 제정 등 학사운영
3. 대학의 인사
4. 대학재정의 편성과 운영
5. 대학시설의 관리와 운영
6. 이외에 대학의 자치를 보장하기 위하여 필수불가결한 사항

제9조(국가의 감독) ① 교육부장관은 국립대학의 법령위반 여부에 대하여 감독할 수 있다.
▶ 「고등교육법」
제5조(지도·감독) ① 학교는 교육부장관의 지도(指導)·감독을 받는다.

2017년 국교련(안)을 제외한 모든 법안은 「고등교육법」 제5조를 준용하고 있다. 국립대학의 지위가 공법인(공법상 사단)임을 명확히 하고 있는 2017년 국교련(안)은 대학의

19) 전국국·공립대학교수회연합회, 「국립대학법」 조문별 참고자료, 2017. 12.29., 20면.

자율성(독립성)을 최대한 보장하기 위해 '자치사항'을 규정하면서 「지방자치법」상 지방자치단체의 자치사무에 대하여 감독청(주무부장관이나 시·도지사)이 갖는 지도·감독권의 범위(법령위반)와 동일하게 교육부장관의 감독권을 한정하고 있는 것이 특징이다.

3. 민주적인 의사결정 구조(거버넌스: 대학의 자율성의 내적 측면)

(1) 총장의 임용과 총장직선제

대학은 행정기관(관료조직)이나 사업조직(기업)과 달리 교육·연구기관이라는 특수성이 있어 총장과 구성원 간에는 일방적·수직적 관계가 아닌 쌍방향의 의사소통이 가능한 수평적인 관계가 필요하다. 진정으로 구성원을 대표하고 정부와의 관계에서 대학의 자율성(독립성)을 확보하기 위해서는 총장은 구성원의 자발적 선택을 받아 민주적 정당성을 획득하는 것이 바람직하다. 총장직선제는 선거제도의 비효율성을 갖고 있지만, 이보다 더 나은 대안은 없다. 외부인사를 영입하거나 이사회에서 총장을 임명하는 방식으로 전환된 다수의 사립대학이나 국립대학법인의 사례를 보아도 그렇다.

1) 주요 법안의 내용

▶ **2021년 국총협(안)·2021년 유기홍(안)·2023년 민형배(안)**
제10조(총장의 임용) 총장의 임용에 관하여는 「교육공무원법」 제24조에 따른다. 이 경우 "대학의 장"을 "총장"으로 본다.
▶ **2024년 국교련(안)**
제10조(총장의 임용)
③ 추천위원회는 해당 대학에서 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나의 방법에 따라 총장 후보자를 선정하여야 한다.
1. 추천위원회(※**총장임용추천위원회**)에서의 선정
2. 「고등교육법」 제19조의2에 따라 설치된 <u>대학평의원회에서 결정한 방식과 절차에 따른 선정</u>

2017년 국교련(안)을 제외한 모든 법안은 공통적으로 위 세 개 법안처럼 「교육공무원법」을 준용하거나 「교육공무원법」의 관련 조문을 그대로 가져오는 방식으로 규정하고 있다. 다만, 2024년 국교련(안)은 위와 같이 총장선출방식을 규정함으로써 「교육공무원법」을 개정하고 있다. 「교육공무원법」 제24조 제3항 제2호("해당 대학 교원, 직원 및 학생의 합의된 방식과 절차에 따른 선정")를 개정하고 있는 것이다.[20] 위 규정은 「고등교

20) 총장의 선출방식은 총장임용추천위원회에서 결정하거나 해당 대학의 교원, 직원 및 학생의 합의된 방식과 절차에 따라 결정할 수 있다. 「교육공무원법」 제24조 제3항.

육법」상 대학평의원회의 권한을 확대하고 있는데, 이때의 권한은 심의권이 아니라 '의결권'으로 보아야 한다. 왜냐하면 「교육공무원법」상 총장의 선출방식은 각 학교의 구성원이 정하도록 되어 있기 때문이다.

2) 총장직선제의 위기: 규범적 당위와 현실 간의 괴리

국립대학은 교육·연구자인 교원이 중심이 된 조직임에도 불구하고 권리의식이 점차적으로 고양되는 사회분위기 속에서 평등주의에 입각한 직원·조교·학생들의 강한 투표권 확대 요구에 직면하고 있다. 「교육공무원법」 제24조 제3항 제2호는 종전의 규정("해당 대학 교원의 합의된 방식과 절차에 따른 선정")을 개정한 것인데, 직원, 조교, 학생 등 비교원 구성원에게 명시적으로 투표권을 부여하고 있다. 문재인 정부에서 「교육공무원법」이 개정된 이후 투표반영비율을 놓고 국립대학은 현재 극심한 몸살을 앓고 있다. 개정 이전에도 학칙에 따라 4년마다 구성원 대표들 간의 합의에 의해 투표반영비율을 결정하여 왔다는 점을 고려하면, 개정취지가 참여권을 현실화하는 것에 있고 동등한 권리를 부여하는 것이 아님이 분명한데도 「교육공무원법」 개정의 후폭풍은 거세다.

위 규정의 개정으로 인해 현실적으로 직원대표가 동의하지 않으면 구성원별 투표반영비율에 대한 합의가 어려워 직원의 협상력이 지나치게 강화되는 부작용을 낳고 있다. 교원의 투표반영비율은 종전의 80%~90%에서 일부 대학을 제외하고는 65%에서 70% 미만(직원·조교 20% 내외, 학생 10% 내외)으로 크게 떨어졌다. 협상이 제때 타결되지 않아 총장선거가 무기한 연기되면서 장기간의 총장공백사태가 초래되기도 하고, 총장선거가 종전에 비해 포퓰리즘으로 더욱 혼탁해지는 경향을 보이고 있다. 직원의 몰표 성향으로 총장임용후보자의 선출 여부를 직원이 좌우하는 현실을 여러 대학에서 목도하고 있다.

최근에는 투표반영비율의 확대를 요구하는 학생들의 목소리마저 거세지고 있다. 이를 반영하듯 2024년 하반기 국회 교육위원장인 김영호 더불어민주당 의원이 대표발의한 「교육공무원법」 일부개정법률(안)은 학생의 투표반영비율을 최소 50%로 규정하고 있다.[21] 교육·연구기관인 국립대학의 특수성과 대학의 자율성은 학문·예술의 자유를 보장하기 위한 헌법상의 제도적 보장이라는 점을 고려한다면, 그 주체인 교원의 중심적 지위는 법률에 의해 마땅히 인정되어야 하고, 교육 및 연구의 수행에 지대한 영향력을 행사하는 총장의 선출에서 교원의 투표반영비율은 최소한 70% 보장되는 것이 바람직

21) 김영호 더불어민주당 의원 대표발의 「교육공무원법」 일부개정법률(안) 제24조(대학의 장의 임용) ⑩ 투표는 선거인 1명마다 1표로 한다. 다만, 교원, 직원 및 학생의 투표반영비율(총 투표 결과에 대하여 교원, 직원 및 학생의 투표 결과가 환산 및 반영된 비율을 말한다. 이하 이 조에서 같다)은 교원, 직원 및 학생의 협의를 거쳐 정하되, 학생의 투표반영비율이 100분의 50 이상이 되어야 한다.

하다고 본다. 헌법재판소는 2023년 결정에서 총장 선출에 있어 교원의 중심적 지위를 인정하면서, 이는 역할과 기능에 따른 합리적인 차별로써 비교원의 헌법상 평등권을 위반하지 않는다고 판시하고 있다.[22] 이와 관련하여 독일 연방헌법재판소는 1973년의 대학판결에서 대학 내 의사결정에 있어서 교수들의 주도적인 지위를 인정하고, 교육과 연구 관련 사항에 대한 결정과정에서 비학문적 업무를 담당하는 교직원집단의 무분별한 참여는 배제되어야 한다고 판시한 바 있다.[23]

하지만 「교육공무원법」에서 교원, 직원 및 학생의 합의된 방식과 절차에 의해 총장임용후보자를 선정해야 한다고 규정함으로써 규범적 당위와 현실 간에 큰 괴리가 존재하고 있다. 현재의 정치·사회적 분위기 속에서 총장선출방식의 결정에 관해 입법적으로 해결할 방법은 마땅치 않으며, 기본적으로 각 대학이 자율적으로 결정해야 하는 사항이다. 학교규정이나 상호 합의에 의해 다수결 방식으로 결정하도록 정하지 않는 이상, 총장선거가 실시될 때마다 국립대학은 혼란과 내홍에 빠질 수밖에 없다. 장기간 지속되고 있는 반값등록금정책으로 정부재정지원사업에 대한 의존도가 심화됨에 따라 지원조직인 대학본부가 관료화되면서 총장은 이미 군림하는 존재가 되었다. 여기에는 총장을 통해 국립대학을 통제하려는 교육부의 역할이 컸다. 대학평의원회, 재정위원회 같은 새로운 기관을 만들어도 총장의 권한남용이나 부도덕을 효과적으로 견제하지 못한다. 이상과 현실은 엄연히 다르다. 이런 상황에서 학생들의 투표반영비율을 확대하는 것은 이들

---

22) "대학의 총장은 대학의 최고의사결정권자로서 교원의 임용이나 학술 연구의 인적·물적 기반 마련, 학술적인 분위기 조성 등 대학의 전반적인 운영이나 발전 방향 등에 매우 큰 영향력을 가지고 있으므로, 대학의 총장후보자를 선출하는 일은 학문의 자유와 매우 밀접한 관련이 있는 사안이다. 그런데 대학의 직원은 교원의 연구 및 교수활동과 학생들의 대학에서의 수학을 행정적으로 지원하기 위한 역할을 담당하고 대학의 본래적 기능인 학문적 활동에 관여하는 것이라고는 할 수 없으므로, 법률을 통하여 대학의 직원에게 대학의 구성원으로서 대학의 자율적 운영에 참여할 권리를 인정하더라도 그 참여 비율이나 참여 가치의 보장은 반드시 교원과 동등하여야 하는 것은 아니며 학문적 활동과의 관련성 정도에 따라 조정될 필요가 있다. 반면 대학의 교원은 진리를 탐구하고, 교육의 현장에서 학생들을 가르치거나 연구의 결과를 전달하여 개개 학생들의 인격신장에 이바지할 뿐만 아니라 문화를 계승·창조하며 국가·사회의 지속적인 발전에 중요한 역할을 수행한다. 헌법이 특별히 대학의 자율성을 보장하는 이유는 학문의 자유를 보장하기 위함이므로, 대학의 학문과 연구 활동에서 중요한 역할을 담당하는 교원에게 그와 관련된 영역에서 주도적인 역할을 인정하는 것은 대학의 자율성의 본질에 부합하고 필요하다. 따라서 대학의 총장후보자를 선정하는 데에 중요한 기능을 하는 추천위원회를 구성함에 있어서 교원에게 주도적인 지위와 역할을 부여하는 것에는 상당한 이유가 있다. 그렇다면 이 사건 구성조항이 대학 직원의 추천위원회 참여 비율을 교원보다 낮게 정한 데에는 합리적인 이유가 있다고 할 것이므로, 이 사건 구성조항은 이 사건 직원들의 평등권을 침해하지 아니한다." 헌법재판소 2023.5.25. 선고, 2020헌마1336 결정; 헌법재판소 2023.6.29. 선고, 2021헌마427 결정.

23) Vgl. BVerfGE 35, 79.

이 교육의 수요자이며 연구자(대학원생)라는 점에서 바람직한 측면이 있으나, 학생들의 투표반영비율마저 올라간다면 선거의 포퓰리즘은 극성을 부릴 것이며, 직원 역시 투표반영비율 확대를 더욱 강하게 요구할 것이다.

3) 위기의 해법은 없는가

비교원 구성원의 투표반영비율이 현재보다 유의미하게 올라간다면 총장선거는 학교를 발전시킬 수 있는 총장감을 리더로 선출하는 절차가 아닌, 역량(리더십과 도덕성)과 무관하게 장기간의 선거운동과 실현가능성 없는 공약의 제시로 인기를 얻은 사람이 총장이 되는 '중우민주주의의 장'으로 변모할 것이다. 교원의 중심적 지위는 그저 공허한 이상에 불과한 것으로 헌법재판소의 결정례는 휴지조각이 될 것이다. 직원과 학생의 투표반영비율이 증가한다고 해서 학내 민주주의가 진전되고 학교 행정이 보다 합리적이고 투명하게 될 것이라고 생각하는 것은 현실과 동떨어진 인식이다.

교육 및 연구의 주체는 교원이며, 그나마 총장의 독선과 전횡을 견제할 수 있는 존재가 교수집단이다. 나름의 독립성과 자율성이 있어 직원처럼 행정조직의 일원으로 통제받지 않고, 학생과 달리 오랜 재직과 경험으로 총장선거 출마자에 대해 이성적인 판단을 할 수 있다. 직원과 학생 등의 판단력을 폄하하는 것이 아니다. 이들의 역할·기능·위치, 제한된 정보력, 직접선거의 속성 등이 반영돼 그런 경향성을 보인다는 것이다. 대학이 살려면 교육·연구라는 대학본연의 기능을 수행하는 교원의 주도적인 위치가 보장돼야 한다. 역할과 기능에 합당한 비중이 인정될 때 교원은 위축되지 않고 자율적인 역량을 발휘할 수 있는 환경이 조성되고 총장을 효과적으로 견제할 수 있기 때문이다. 이를 통해 학사·연구조직과 행정지원조직 간의 조화와 균형이 달성될 수 있다. 교육·연구기관이라는 대학의 특수성에 비추어 볼 때 학내 민주주의가 구현되는 방식은 국가와 사회의 정치체제가 작동되는 원리와 달라야 한다는 것이다. 이것이 외부에서 이해하지 못하는 교수들의 평균적인 생각이다.

2024년 국교련(안)은 이런 고민 속에서 교수위원이 절반인 현실을 고려하여 일반적으로 의결정족수를 일반정족수로 규정하고 있는 대학평의원회에서 총장선출방식을 정하도록 제안하고 있다.[24] 이 제안 역시 한계를 내포하고 있다. 입법화의 가능성은 차치하더라도 대학평의원회의 '1/2 구성제한조항'이 현행대로 유지될 때에만 해법이 될 수 있다. 학교의 사정에 따라 비교원 구성원의 반대가 심하여 학교규정에서 특별정족수를 규정한다면 대학평의원회에서 총장선출방식을 정하는 것은 여전히 지난한 과업이 될 것이다.[25]

---

24) 전국국·공립대학교수회연합회, 「국립대학법(안)」연구(정책연구 최종보고서), 2025. 2., 33-38면.

25) 예를 들어, 충남대학교의 경우, 과거 대학평의원회의 설치를 둘러싼 갈등으로 인해 '총장임용후보자의 선출에 관한 주요사항'을 대학평의원회의 심의사항에 포함시키고 있으며, 모든 안건의

다른 한편, 2017년 국교련(안)은 대학평의회를 의결기관으로 규정하면서, 총장선출방식을 결정한 권한을 대학평의회에 부여하고 있다. 대학평의회는 모든 구성원이 참여하지만, 독일 「대학기본법」[26]의 모델에 따라 각각의 구성원을 대표하는 '각 자치조직의 역할, 책임 등에 따라' 학칙에 의해 구성하도록 규정하고 있기 때문에 교원의 중심적 지위가 보장된다.

▶ 2017년 국교련(안) **제17조(대학평의회의 권한)** ① 대학평의회는 다음 각 호의 사항을 의결한다. 4. 총장후보자의 선출방식 결정 **제18조(대학평의회의 구성)** ① 대학평의회는 교수·학생·직원 등을 대표하는 평의원으로 구성한다. ② 대학평의회에 대학자치조직이 참여하는 범위는 각 자치조직의 역할, 책임 등에 따라 정해진다.

2017년 국교련(안)은 규범적 당위에 충실하지만, 그 이후 개정된 「고등교육법」 및 「교육공무원법」의 규정과 정면으로 상충된다는 점에서 입법가능성은 현저히 떨어진다고 평가할 수 있다. 다른 모든 법안이 대학평의원회를 심의기관으로 규정하면서, 총장의 임용에 관해 기본적으로 「교육공무원법」을 따르고 있는 이유다.

【민주적 거버넌스의 구성요소와 쟁점】

자치조직 구성권과 참여권		총장의 교무통할권
총장직선제		대학본부·산학협력단
대학평의원회	↔	학무회의(교무회의)
재정위원회		인사위원회
교수회(교수평의회)		단과대학, 대학원(학과·학부)
▶ 쟁점: 역할과 책임에 따른 참여		▶ 쟁점: 효율성·민주성·합리성

↓

견제와 균형을 통한 민주적이고 합리적인 의사결정 구조 확립

↓

국립대학의 사회적 책임 이행 → **대학 발전과 국가 발전**

심의·의결에 필요한 정족수를 출석위원의 3분의 2 이상으로 규정하고 있다. 「충남대학교 대학평의원회 규정」 제5조 제1항 제5호, 제7조.

26) 「대학기본법」 제37조 제1항. 인적 구성의 세부사항은 주법에서 정하도록 위임하고 있다. 다수의 주들은 교원위원의 수를 과반을 넘는 최소인원(예를 들어, 베를린 주법은 25명 중 13명)으로 규정하고 있다. 임재홍, "국립대학의 의사결정구조와 「고등교육법」상 대학평의원회", 「대학정책」 Vol. 3, 2019. 4., 15면 참조.

(2) 대학자치: 구성원의 지위와 참여권(학내 민주주의)

대학의 자율성과 학내 민주주의는 상호 밀접한 관련성을 갖고 있다. 대학이 학문적·행정적·자율성을 가질수록 대학 구성원들이 민주적인 의사결정 과정에 적극적으로 참여할 가능성이 높아진다. 재벌기업이 학교법인을 인수한 서울 소재 일부 사립대학의 사례가 보여주듯 대학 운영이 외부의 힘(정부, 기업 등)에 의해 좌우될 경우, 학내 구성원의 의사가 배제될 위험이 있기 때문이다. 그리고 학내 민주주의는 대학 내에서 교원, 학생, 직원 등 다양한 구성원이 의사결정 과정에 참여하고 그 역할과 기능, 책임 등에 따라 일정한 발언권을 행사할 수 있는 민주적이고 합리적인 거버넌스에 의해 보장될 수 있다. 이러한 거버넌스는 구성원의 공동체의식(주인의식)을 고양시키고, 공론화과정에서 형성된 여론을 통해 대학의 자율성을 뒷받침하며, 합리적인 의사결정의 확률을 높여 대학의 발전에 기여하는 관계에 있다고 평가할 수 있다.

1) 구성원의 지위와 자치조직

▶ 2017년 국교련(안)

제8조(대학의 자치) ③ 국립대학의 구성원은 의사결정기구에 참여하고, 단체의 대표자를 선출하고 참여할 권리를 갖는다.

제15조(대학자치조직의 구성과 운영) ① 대학구성원은 대학의 자치에 참여하고 공동으로 의사결정에 참여할 권리를 갖는다.

② 대학구성원은 교수회, 학생회, 강사회, 조교회, 직원회 등 자치조직을 구성할 자유를 갖는다.

③ 자치조직의 종류와 명칭, 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 학칙으로 정한다.

▶ 2021년 국총협(안)·2021년 유기홍(안)·2023년 민형배(안)·2024년 국교련(안)

제21조(국립대학 구성원과 자치조직) ① 국립대학의 구성원은 「고등교육법」 제14조제2항 및 제3항에 따른 교수·강사·직원 및 조교(이하 "교직원"이라 한다)와 학생으로 한다.

② 국립대학에 교수회를 둔다. 교수회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 학칙으로 정한다.

③ 국립대학의 강사, 직원, 조교 및 학생은 구성단위별로 자치조직을 두며, 법령과 학칙에 따라 국립대학의 의사결정 과정에 참여할 권리를 가진다.

④ 국가와 국립대학은 구성원들의 자치에 관한 권리(※**2024년 국교련(안): 참여권**)를 보장하여야 한다.

모든 법안은 공통적으로 교원뿐만 아니라 학내의 모든 구성원이 자치조직(대의기구)을 구성하고 이 자치조직을 통해 대학의 의사결정 과정에 참여할 권리를 보장하고 있다. 시간강사까지 포함되어 있다. 현행 「고등교육법」에는 이에 관한 규정이 존재하지 않는다. 다만, 대통령령인 「국립학교설치령」에서 규정하는 학칙의 필요적 기재사항에 "교수회가 있는 경우에는 그에 관한 사항"이 포함되어 있을 뿐이다.[27] 따라서 국립대학

27) 「국립학교설치령」 제4조 제1항 제16호.

법은 구성원의 지위와 권리(자치조직 구성권과 참여권)를 명확하게 법률에서 규정하고 있다는 점에서 큰 의의를 가진다. 특히 교수회의 구성 및 운영에 관한 법률적 근거를 명시하고 있다.

대부분의 국립대학에서 교수회는 '학칙기구'의 지위를 갖고 있으며, 대학평의원회와 재정위원회의 설치가 의무화되기 전에는 교수평의회는 학무회의, 인사위원회와 함께 중요한 심의기구로서 학내의 의사결정 과정에서 일정한 영향력을 갖고 있었다. 재정위원회로 대체되기 전까지 존속했던 기획예산위원회 역시 마찬가지다. 기획예산위원회는 교원 중심의 기관이었다. 현재 직원·조교·학생 대표들은 대학평의원회, 재정위원회 등에 참여하고 있어 일정한 발언권을 갖고 있다. 총장선거의 교원 투표반영비율의 하향화 추세와 대학평의원회, 재정위원회의 설치 등으로 인해 교원의 참여권은 과거에 비해 많이 위축되었다. 대학 행정의 민주성이 그만큼 제고된 것으로 볼 수 있다.

다만, 관련 법령의 개정에 의해 발생한 이러한 현실적인 변화는 민주성을 강화시킨 반면, 교원의 중심적 지위를 약화시켜 종종 합리성과 충돌될 수 있다는 것이 문제다. 다시 말해, 입법취지와 달리 형식적·절차적 민주주의에 그쳤다. 총장의 독선과 전횡에 대한 유일한 견제세력인 교수회의 영향력이 감소하여 민주성은 신장되었으나, 실질적으로 총장의 영향력이 더욱 막강해지는 역설을 낳았다. 이는 대학이 위기라는 상황 때문인데, 교육부는 정부재정지원사업을 통해 총장을 통제하고, 총장은 예산 등 자원의 배분권한을 무기로 교원을 통제하는 악순환의 산물이다. 교수회는 직원회, 학생회 등의 일상적인 견제를 받지만, 학교의 중대사안에 대한 교수회의 입장과 다른 견해와 정서를 갖는 학장이나 평교수들의 공격과 비난에 대단히 취약하다. 회의체 조직인 교수회의 의사결정은 행정조직인 본부와 다르게 신속하고 일사분란할 수 없고 예산, 조직, 인력 등이 부족하여 논쟁적 사안이 발생하는 경우 중심을 잡고 공론화를 주도하기 어려운 것이 현실이다. 이는 교권이 전통적으로 강한 일부 대학을 제외한 다수의 대학에서 공통적으로 겪고 있는 문제이다.

다른 법안과 달리 2017년 국교련(안)은 보다 구체적으로 규정하고 있는 것이 특징이며, 학문의 자유를 비롯한 자유권적 기본권을 보장하려 했다는 점에서 권리장전이라 할 만하다. 상아탑인 대학은 지식의 전당으로서 국가와 사회의 지성과 양심을 대변하는 대표적인 존재이다. 대학의 자율성은 교육을 통해 민주주의적 가치의 확산에 기여하고, 교원 등 연구자를 전문가 또는 기능인에 그치게 하는 것이 아니라 부당한 국가권력을 비판하고 견제할 수 있는 지식인으로 성장하고 활동하게 할 수 있는 중요한 환경적 토대가 된다. 즉 대학의 자율성과 학내 민주주의는 우리나라의 민주화에도 크게 기여하는 관계에 있으므로 정의와 진리의 수호자로서 대학이 사회적 책임을 이행하는 데 있어

중요한 역할을 하게 된다.

2) 대학평의원회

▶ 2017년 국교련(안)

제16조(대학평의회의 지위) 국립대학에 최고 의사결정기관으로 대학평의회를 둔다.

제17조(대학평의회의 권한) ① 대학평의회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 대학 발전계획의 수립
2. 이 법 또는 다른 법령에서 대학에 위임된 학칙의 제정 또는 개정
3. 재정·회계규정
4. 총장후보자의 선출방식 결정
5. 주요 보직자의 임명동의
6. 대학 조직의 설치, 폐지와 변경
7. 대학 교육과정의 운영
8. 대학 예산안의 확정 및 결산 심사
9. 그 밖에 총장과 재적 평의원의 4분의 1 이상이 대학 운영상 중요하다고 인정하여 의결을 요구하는 사항
10. 제4호부터 제9호까지 직접적으로 관련이 있는 규정의 제정과 개정

제18조(대학평의회의 구성) ① 대학평의회는 교수·학생·직원 등을 대표하는 평의원으로 구성한다.

② 대학평의회에 대학자치조직이 참여하는 범위는 각 자치조직의 역할, 책임 등에 따라 정해진다.

제30조(대학평의회의 의결에 대한 총장의 거부권) ① 대학평의회가 제17조제1항 각호의 사항을 의결한 경우에 평의회 의장은 의결한 날부터 5일 이내에 그 의결 사항을 그 총장에게 이송하여야 한다. 다만 제17조제1항 제4호의 경우에는 총장의 거부권이 인정되지 아니한다.

② 총장은 제1항의 의결 사항이 이송되면 이송된 날부터 20일 이내에 이를 공포하여야 한다.

③ 의결 사항에 이의가 있는 때에는 총장은 위 제2항의 기간 내에 이의서를 붙여 대학평의회로 환부하고, 그 재의를 요구할 수 있다.

▶ 2021년 국총협(안)

제24조(대학평의원회) ① 국립대학에 대학평의원회를 둔다. 대학평의원회의 구성과 운영에 관한 사항은 고등교육법 제19조의2에서 정하는 바에 따른다.

② 대학평의원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 구성단위의 지위, 역할과 책임, 관련성 등을 고려하여 학칙으로 정한다.

③ 총장은 대학평의원회의 심의 결과를 최대한 존중하여야 한다. 총장이 대학평의원회 심의 결과를 따르지 않을 경우 총장은 그 합리적 이유를 대학평의원회에 구체적으로 제시하여야 한다.

▶ 2021년 유기홍(안)·2024년 국교련(안)

제22조(대학평의원회) ① 국립대학에 대학평의원회를 둔다. 대학평의원회의 구성과 운영에 관한 사항은 「고등교육법」 제19조의2에서 정하는 바에 따른다.

② 총장은 대학평의원회의 심의 결과를 최대한 존중하여야 한다. 총장이 대학평의원회 심의 결과를 따르지 않을 경우 총장은 그 합리적 이유를 대학평의원회에 구체적으로 제시하여야 한다.

▶ 2023년 민형배(안)

제25조(대학평의원회) ① 국립대학에 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 대학평의원회를 둔다.

1. 발전계획에 관한 사항
2. 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항
3. 조직의 설치, 변경과 폐지
4. 그 밖에 재적의원 4분의 1 이상이 국립대학 운영에 중요하다고 인정하여 심의를 요구하는 사항

④ 대학평의원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 구성단위의 지위, 역할과 책임, 관련성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 범위에서 학칙으로 정한다.

제26조(대학평의원회 결정의 효력) 총장은 대학평의원회의 심의 결과를 최대한 존중하여야 한다. 총장이 대학평의원회 심의 결과를 따르지 않을 경우 총장은 그 합리적 이유를 대학평의원회에 구체적으로 제시하여야 한다.

▶ 「고등교육법」

제19조의2(대학평의원회의 설치 등) ① 학교는 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 교직원과 학생 등으로 구성되는 대학평의원회(이하 "대학평의원회"라 한다)를 설치·운영하여야 한다. 다만, 제2호 및 제3호는 자문사항으로 한다.

1. 대학 발전계획에 관한 사항
4. 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항
6. 그 밖에 교육에 관한 중요 사항으로서 학칙 또는 정관으로 정하는 사항

② 대학평의원회는 11명 이상의 평의원으로 구성하여야 하며, 교원, 직원, 조교 및 학생 중에서 각각의 구성단위를 대표할 수 있는 사람으로 구성하되, 동문 및 학교의 발전에 도움이 될 수 있는 사람을 포함할 수 있다. 이 경우 어느 하나의 구성단위에 속하는 평의원의 수가 전체 평의원 정수(定數)의 2분의 1을 초과해서는 아니 된다.

2017년 국교련(안)은 '대학평의회'라는 용어를 사용하면서 명실공히 최고의결기관으로 만들고자 하였다.[28] 2017년 국교련(안)은 대학자치와 민주적 거버넌스의 확립에 충실한 나머지, 대학평의회를 '국회에 준하는 슈퍼기구'로 만들었고, 이에 상응하여 총장의 거부권을 규정하고 있다. 그리고 전술한 바와 같이 대학평의회는 모든 구성원이 참여하지만, 독일 「대학기본법」의 모델에 따라 각각의 구성원을 대표하는 '각 자치조직의 역할, 책임 등에 따라' 학칙에 의해 구성하도록 규정하고 있기 때문에 교원의 중심적 지위가 보장된다. 이상적인 법안이기는 하지만, 의결권의 범위가 지나치게 광범위하고 총장의 권한을 크게 제약하고 있어 수용되기에는 현실성이 떨어진다고 평가할 수 있다. 총장의 권한은 효과적으로 견제될 수 있는 반면, 대학의 의사결정 과정이 경직되고 교수회와 총장 간의 대립을 격화시킬 우려가 있다. 특히 대학 행정의 효율성이 저해되며, 의사결정의 합리성이 반드시 담보된다고 볼 수도 없다. 대학이 하나의 세계이기는 하지

28) 이에 대한 대안으로 의결사항과 심의사항으로 구분하는 방안, 심의권만 가지는 경우 대학평의원회라는 용어를 사용하는 방안도 내부적으로 검토되었다. 전국국·공립대학교수회연합회, 「국립대학법」 조문별 참고자료, 2017. 12.29., 32면, 35-36면.

만, 입법권과 행정권이 상호 견제하는 국가에 준하는 조직으로 만들어야 한다는 점에 대해서 많은 이견이 존재할 것이다. 그 이후 개정된 관련 법령의 내용과도 크게 상충하고 있다는 점도 고려해야 한다. 따라서 2017년 국교련(안)은 실행가능한 대안으로 보기 어렵다.

2021년 국총협(안) 이후의 모든 법안은 공통적으로 대학평의원회를 심의기관으로 규정하고 있다. "대학평의원회를 의결기구로 하는 것은 충분한 정보와 심의시간을 갖지 못하는 대학평의원회의 현실에서 적절하지 않다"고 보았기 때문이다.[29] 대신 심의결과에 대한 총장의 존중의무와 심의결과를 따르지 않을 경우 합리적인 이유를 구체적으로 제시할 것(설명의무)을 규정함으로써 심의기관이 갖는 한계를 보완하고 있다.[30] 대학평의원회가 구성·운영되면서 대학마다 학칙 제·개정안 등에 대한 심의 순서가 학무회의(또는 교무회의) 심의 이후 진행되는 최종 절차이거나 학무회의 전의 절차로 다르다. 대체로 대학평의원회의 결정을 존중하는 것이 일반적이기는 하지만, 총장의 성향이나 사안의 특성에 따라 결정을 따르지 않는 사례가 점차 늘어나고 있다. 심의기관이 갖는 내재적 한계 때문이다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 대학평의원회 운영의 실제를 고려하여 학칙의 제·개정 등 일부 심의사항을 의결사항으로 규정하는 방안을 검토할 필요가 있다.

대학평의원회를 학내 최고심의기관으로 보는 외부의 인식이 있지만, 실제로는 그렇지 않다. 심의사항이 사실상 학칙의 제·개정으로 한정되기 때문이다. 실질적으로는 학무회의가 최고심의기관으로 기능하고 있다. 대학평의원회의 심의결과는 무시되는 경우가 있지만, 총장이 학무회의의 심의결과를 따르지 않는 경우는 거의 없다. 학칙상 학무회의의 심의사항은 거의 모든 사항을 망라하고 있으며, 의장인 총장의 장악력이 매우 높지만 표결이 아닌 컨센서스 방식의 의사결정을 하는 경우가 많아 일부 학장들이 강하게 반대하면 의결을 보류하는 것이 일반적이다. 대학평의원회의 기능을 강화하려면 심의사항을 확대하고 일부 심의사항을 의결사항으로 규정해야 한다. 이런 문제의식을 갖고 2023년 민형배(안)은 '대학 조직의 설치, 변경과 폐지'와 '그 밖에 재적의원 4분의 1 이상이 국립대학 운영에 중요하다고 인정하여 심의를 요구하는 사항'을 심의사항에 추가하여 대학평의원회의 기능을 강화하고자 하였다. 이는 2023년 당시 국교련과 전국국·공립대학교수노동조합(이하 '국교조')이 공동으로 제출한 의견을 그대로 반영한 것이었다.[31] 다만, 대학평의원회의 기능을 강화한다는 것은 특정 구성단위를 대표하는 위

29) 전국국·공립대학교총장협의회 및 전국국·공립대학교수회연합회, 국립대학법안의 검토(국립대학법 제정을 위한 공청회 자료집), 2021. 6.9., 135면.

30) 전국국·공립대학교총장협의회 및 전국국·공립대학교수회연합회, 국립대학법안의 검토(국립대학법 제정을 위한 공청회 자료집), 2021. 6.9., 135면.

원이 전체 위원의 과반을 넘지 못하도록 규정하고 있는 현행 구성제한조항으로 인해 교수회가 대학평의원회를 장악하지 못한 현실에서 일종의 위험성을 내포할 수 있다. 양날의 검인 셈이다.

대학평의원회의 한계에도 불구하고 대학평의원회의 존재로 인해 교수회의 심의기능은 크게 위축된 것이 사실이다. 국교련과 회원교인 교수회가 헌법소원을 제기하여「고등교육법」제19조의2 제2항 단서의 위헌성을 주장하였으나, 헌법재판소는 교육 및 연구, 인사 등 교원의 역할과 지위에 중대한 영향을 주는 사항은 대학평의원회의 심의사항에서 제외되어 있으며, 다른 구성원의 참여권도 인정해야 할 필요성과 1/2 구성제한에도 불구하고 전체 위원의 절반이 교원인 현실을 고려할 때 대학의 자율권을 침해하는 것으로 볼 수 없다고 판시하면서 합헌결정을 하였다.[32] 요컨대, 대학평의원회는 의결기관이 아닌 심의기관이고 심의사항은 제한적인데다 전체 위원의 절반이 교수위원인 현실에 비추어, 교원의 중심적 지위를 위헌적으로 침해하는 것으로 볼 수 없다는 것이다.

이런 점에서 2021년 국총협(안)과 2023년 민형배(안)은 현행 구성제한조항의 문제점을 극복하기 위한 입법적 시도로 평가될 수 있다. “대학평의원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 구성단위의 지위, 역할과 책임, 관련성 등을 고려하여 학칙으로 정한다.”고 규정하고 있기 때문이다. 2017년 국교련(안)을 따르고 있는 것이다. 그러나

---

31) 전국국·공립대학교수회연합회 및 전국국·공립대학교수노동조합(공동), 국립대학법(안) 제25조 제1항 제3호 및 제4호, 2023. 5.

32) “교원이 교육과 연구라는 대학의 본래적 기능의 중심에 있는 대학 구성원이자 전문가로서, 교육과 연구에 관한 사항에 관하여 주도적 권한을 가져야 한다고 하더라도, 이것이 교육과 연구에 관한 사항은 모두 교원이 전적으로 결정할 수 있어야 한다는 의미는 아니다. 대학 운영의 민주성, 합리성 등을 확보하기 위해서는 다양한 구성원들의 의사결정참여가 형해화되지 않도록 하여야 하는바, 이 사건 구성제한조항은 어느 하나의 구성단위에 속하는 평의원의 수가 전체 평의원 정수의 2분의 1을 초과하지 못하게 함으로써 구성원 사이의 세력균형을 도모하고 어느 특정 구성단위가 의사결정을 좌우할 수 없도록 하고 있다. 다만 이 사건 구성제한조항에 의하더라도 교원이 최대 전체 평의원 정수의 2분의 1까지 점유하는 것은 가능하고, 실제 많은 국·공립 대학은 전체 평의원 정수의 2분의 1 내지 그에 가까운 비율로 교원인 평의원을 두고 있다. 또한 앞서 살핀 것과 같이 대학평의원회의 심의·자문사항은 제한적이고, 국·공립대학의 교원의 인사에 관한 사항에 대해서는 교원으로 구성되는 대학인사위원회가 심의하며, 대학평의원회의 심의결과는 대학의 의사결정을 기속하는 효력이 없다는 점에서도, 이 사건 구성제한조항으로 인하여 교육과 연구에 관한 사항, 교원 인사에 관한 사항의 결정에 교원이 주도적 지위를 가질 수 없게 된다고 볼 수 없다. 결국 이 사건 구성제한조항에 의하여 교원 집단의 의사만으로는 대학평의원회의 의사결정을 할 수 없고, 대학의 다른 구성원 집단과 논의의 과정을 거쳐야 한다고 하더라도 여기에는 합리적 이유가 있다고 할 것이므로 이 사건 구성제한조항은 청구인 교수회들 및 교수들의 대학의 자율권을 침해하지 않는다.” 헌법재판소 2023.10.26. 선고, 2018헌마872 결정.

이 규정은 「고등교육법」과 충돌하고 있다. 따라서 만약 통과된다면 「고등교육법」 제19조의2 제2항 단서를 개정하는 것이 된다. 국립대학법이 제정된다고 하더라도 이 규정이 유지될 것인지는 지켜봐야 알겠지만, 현실은 그리 녹록지 않다. 예를 들어, 2024년 하반기 정을호 더불어민주당 의원이 대표발의한 구성제한조항은 특정 구성단위를 대표하는 위원이 전체 위원의 3분의 1을 초과하지 못하도록 규정하고 있다.[33] 국교련과 회원교인 대학의 교수회는 헌법재판소의 입장에 근거해 이 법안에 대해 강하게 이의제기한 바 있다.[34] 위에서 인용한 헌법재판소의 결정과 정면으로 모순되는 관계에 있기 때문이다. 총장선출방식과 관련하여 앞에서 언급한 바와 같이 대학평의원회에서 직원과 학생 대표들의 발언권이 강화된다면 교수회의 영향력이 크게 감소하여 실질적으로 총장의 불합리한 의사결정이나 권한남용을 견제할 수 있는 존재가 사라진다. 종래 정상적으로 작동되어 왔던 국립대학의 민주적 거버넌스가 기계적인 평등주의 이념에 기반한 관련 법령의 개정에 의해 훼손되고 있는 현실에 비추어 외부에서는 인식하지 못하는 평등주의의 이상과 실제 간의 괴리가 더 커질 것이다.

3) 재정위원회

▶ 2017년 국교련(안)

제19조(재정위원회의 설치·운영) ① 국립대학에 재정 및 회계의 운영에 관한 주요 사항을 심의·의결하기 위하여 대학평의회에 재정위원회를 둔다.

② 재정위원회의 위원은 11명 이상 15명 이하로 하고 그 정수는 재정·회계규정으로 정하며, 위원장은 대학평의회 의장이 임명한다.

③ 재정위원회 위원의 4분의 1(다만, 소수점 이하는 반올림한다)에 해당하는 위원은 총장이 추천한 사람들 중에서 대학평의회 의장이 임명 또는 위촉한다.

④ 제3항의 위원을 제외한 나머지 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 재정·회계규정으로 정하는 추천절차를 거쳐 대학평의회 의장이 임명 또는 위촉한다. 이 경우 위원은 제1호에 따른 교원, 직원, 재학생을 각각 2명 이상 포함하여야 한다.

1. 해당 대학의 교수회, 학생회, 강사회, 조교회, 직원회에서 추천한 사람

33) 정을호 더불어민주당 의원 대표발의 「고등교육법」 일부개정법률(안) 제19조의2 제2항.

34) "대학조직의 구성 및 운영에서의 '학내 민주주의'는 헌법 제22조 제1항에 따른 학문의 자유 및 제31조제4항에 따른 교육의 자주성·전문성 및 대학의 자율성을 최대한 존중하고 그것과 조화하는 방식으로 관철되어야 한다. 현행 규정은 대학평의원회의 운영에서 어느 특정 구성단위(주로 교원)가 결정적 주도권을 행사할 수 없도록 함으로써 학내 민주적 원리를 고려하면서도, 개별 학교가 능률적으로 구성비율을 정할 수 있도록 함으로써 고등교육의 자주성·전문성과 대학의 자율성을 보장하고 있다. 이것이 고등교육의 자주성·전문성 및 대학의 자율성과 학내 민주성에 대한 균형 잡힌 시각이다. 현행 고등교육법 제19조의2 제2항은 유지되어야 한다." 전국국·공립대학교수회연합회, 「고등교육법」 일부개정법률(안)에 대한 전국국·공립대학교수회연합회 검토의견, 2024. 12.

2. 해당 대학의 발전에 기여한 사람
3. 그 밖에 학교경영에 필요한 전문성과 경험이 있는 사람
⑤ 그 밖에 재정위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항은 재정·회계규정으로 정한다.

제20조(재정위원회의 권한) ① 재정위원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다. 다만, 제2호의 사항 중 「고등교육법」 제11조제1항에 따른 등록금에 대해서는 같은 조 제2항에 따른 등록금심의위원회의 심의 결과를 존중하여야 한다.
1. 중·장기 재정운용계획
2. 입학금 및 수업료 등(이하 "수업료등"이라 한다)
3. 교육·연구비 등의 지급
② 재정위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
1. 제45조 제1항의 각호에 해당하는 국립대학 회계의 예산 및 결산
2. 주요 사업의 투자계획
3. 재정·회계규정의 제정 및 개정
4. 추가경정예산
5. 그 밖에 재정 및 회계의 운영에 관한 주요 사항으로서 총장이 심의를 요청하는 사항

▶ 2021년 유기홍(안)·2021년 국총협(안)·2023년 민형배(안)·2024년 국교련(안)

제35조(재정위원회의 설치·운영) ① 국립대학에 재정 및 회계의 운영에 관한 주요 사항을 심의·의결하기 위하여 재정위원회를 둔다.
② 재정위원회의 위원은 11명 이상 19명 이하로 하고 그 정수는 재정·회계규정으로 정하며, 당연직위원과 일반직위원으로 구성한다. 이 경우 일반직위원을 과반수로 한다.
③ 재정위원회의 당연직위원은 재정·회계규정으로 정하고, 일반직위원은 다음 각 호의 사람 중에서 재정·회계규정으로 정하는 추천 절차를 거쳐 총장이 임명 또는 위촉한다. 이 경우 일반직위원은 제1호에 따른 교수, 직원, 학생을 각각 2명 이상, 강사, 조교는 각각 1명 이상 포함하여야 하며 해당 대학의 총장은 일반직위원이 될 수 없다.
1. 해당 대학의 교수, 직원, 학생, 강사, 조교 중에서 각각의 구성단위를 대표할 수 있는 사람
2. 해당 대학의 발전에 기여한 사람
3. 그 밖에 학교경영에 필요한 전문성과 경험이 있는 사람
⑥ 총장은 제5항제2호의 사항(※**대학회계의 예산 및 결산**)에 대한 심의·의결 결과에 반드시 따라야 한다. 총장은 그 밖의 사항에 대한 심의·의결 결과를 최대한 존중하여야 하며, 심의·의결 결과를 따르지 않을 경우 합리적 이유를 제시하여야 한다.
⑦ 그 밖에 재정위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2017년 국교련(안)은 가장 강화된 내용을 담고 있다. 재정위원회를 대학평의회에 두고, 총장의 위원 추천권을 제한하며, 재정위원회의 의결권을 확대하고 있다. 특히 학교규정인 재정·회계규정에 대한 의결권과 재정위원회 위원장 기타 위원의 임명·위촉권을 대학평의회 의장이 갖고 있는 것이 특징이다.

다른 모든 법안은 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」 제8조를 기본

적으로 따르되, 재정위원회의 인적 구성을 변경하고 있으며(11명 이상 15명 이하 → 11명 이상 19명 이하, 강사와 조교 각각 1명 이상 반드시 포함), 총장이 심의결과를 따르지 않을 경우 합리적인 이유를 구체적으로 제시할 의무(설명의무)를 부과하고 있다.[35] 그리고 재정위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 교육부령이 아닌 대통령령으로 정하도록 하고 있다.

2015년 기성회비의 폐지로 인해 탄생한 재정위원회 제도는 당초 입법취지와 달리 총장의 권한을 더욱 강화시키는 결과를 가져 왔다. 당연직 위원에서 대학본부 보직교수가 차지하는 비중이 큰 데다가 외부위원이 들어오다보니 일반직 위원을 과반수로 정하는 취지를 몰각시키고 있다.[36] 각 대학의 재정·회계규정에 따라 대학본부 보직교수가 과반에 가깝게 임명되다보니 재정위원회는 총장의 거수기가 되고 있는 것이 현실이다.[37] 가장 중요한 것은 형식적인 심의권이 아니라, 실질적으로 총장의 권한남용을 견제할 수 있는 메커니즘이다. 정부재정지원사업예산안이나 산학협력단 회계에 관한 사항을 심의사항 또는 의결사항으로 추가하거나 위 국립대학법(안)처럼 인적 구성의 변화가 필요하다. 특히 대학본부 보직교수인 당연직 위원의 수를 더욱 제한할 필요가 있다. 학교규정의 제·개정권을 총장이 갖는 현실에서 학교의 재정·회계규정이 이러한 방향으로 개정되기를 기대하기는 어렵다. 따라서 입법사항으로 명문화할 필요가 있다.

---

35) 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」 제8조(재정위원회의 설치·운영) ⑥ 국립대학의 장은 제5항제2호의 사항에 대한 심의·의결 결과에 반드시 따라야 하며, 그 외의 사항에 대한 심의·의결 결과는 최대한 존중하여야 한다.
의결사항인 동조 제5항 제2호는 대학회계의 예산 및 결산에 관한 사항이다. 기타 사항에 대해서는 존중의무가 부과되고 있으나, 심의결과에 따르지 않을 경우 설명의무는 없다.

36) 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」 제8조(재정위원회의 설치·운영) ② 재정위원회의 위원은 11명 이상 15명 이하로 하고 그 정수는 재정·회계규정으로 정하며, 당연직위원과 일반직위원으로 구성한다. 이 경우 일반직위원을 과반수로 한다.

37) 김태호, "국립대학 재정위원회의 기능과 한계에 대한 고찰", 「한국 국립대학의 길을 묻는다」(전국국·공립대학교수회연합회 편저), 북스힐, 2019. 7., 140면. 국립대학의 표준적인 재정·회계규정으로 전북대학교의 예를 들 수 있다. 아래 규정을 보면 대학본부의 보직교수가 전체 위원 15명 중 7명이나 차지하고 있고, 외부위원은 2명인 반면, 교원은 2명에 지나지 않는다.
「전북대학교 재정 및 회계의 운영에 관한 규정」 제4조(재정위원회의 구성) ① 재정위원회는 위원장을 포함하여 15명의 위원으로 구성하며, 당연직위원과 일반직위원으로 구성하되 일반직위원을 과반수로 한다.
② 당연직위원은 총 7명으로 하며 교무처장, 학생취업진로처장, 기획처장, 사무국장, 국제처장, 입학본부장, 산학협력단장으로 구성한다.
③ 일반직위원은 총 8명으로 하며 교원 2명, 직원 2명, 재학생 2명(학부생 1명, 대학원생 1명), 전북대학교를 졸업한 사람으로서 학교 경영에 필요한 전문성과 경험이 있는 사람 1명, 전북대학교 발전에 기여한 사람 1명으로 구성한다.

4. 국립대학 간 통·폐합의 근거 규정 신설 필요성

▶ 2023년 민형배(안)
제22조(국립대학의 통·폐합) ① 교육부장관은 국립대학을 통·폐합할 수 있다. 이 경우, 해당 대학 구성원의 의견 수렴을 거쳐 대학 간 합의에 의하여야 한다.
② 그 밖에 통·폐합의 절차와 기준 등에 관한 세부 사항은 대통령령으로 정한다.
▶ 「국립학교설치령」
제21조(대학 간 통·폐합에 관한 특례) 대학 간 통·폐합에 관하여는 「대학설립·운영 규정」 제2조의4 제1항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제2항 각 호 외의 부분에도 불구하고 교육부장관이 정하여 고시하는 절차에 따른다.

그동안 국립대학 간 통·폐합은 법률적 근거가 부재한 상태에서 교육부장관의 고시인 「국립대학 통폐합 기준」에 의해 이루어졌다.[38] 이는 국립대학을 국가기관인 영조물로 보는 발상에 근거하고 있다. 민주적 통제의 관점에서 기본권의 주체인 국립대학과 그 구성원의 권익에 중대한 영향을 주는 통·폐합의 기준과 절차에 관한 기본사항은 국립대학의 법적 지위를 공법상 사단으로 정의하는 국립대학법(안)에 포함되는 것이 타당하다. 이는 헌법상 법치국가원리의 핵심인 법률유보의 원칙에 전적으로 부합한다. 유일하게 2023년 민형배(안)이 위 규정을 포함하고 있다. 발의 당시 고시를 통해 교육부장관에게 통·폐합의 권한을 백지위임하는 「국립학교 설치령」 개정안 제24조[39]에 대응하기 위해 추가된 것이다. 기본적인 사항을 법률에 규정하고 세부사항을 대통령령에 위임하도록 하여 민주적 통제를 강화하는 입법취지를 담고 있다. 2023년 민형배(안)은 당시 국교련·국교조가 공동으로 제출한 의견을 그대로 반영한 것이다.[40] 그러나 위 규정은 국립대학을 공법상 사단으로 보면서 이와 모순되게 교육부장관이 결정한다고 규정하고 있다. 아래와 같이 국립대학의 장을 주어로 놓고 교육부장관이 인가 또는 승인한다는

38) 「국립학교설치령」 제21조(대학 간 통·폐합에 관한 특례) 대학 간 통·폐합에 관하여는 「대학설립·운영 규정」 제2조의4제1항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제2항 각 호 외의 부분에도 불구하고 교육부장관이 정하여 고시하는 절차에 따른다.
국립대학의 설치 및 운영에 관한 중요사항임에도 불구하고 헌법상 법률유보의 원칙에 반하는 백지위임에 따라 교육부 고시인 「국립대학 통폐합 기준」(제2024-5호, 2024. 3. 14., 일부개정)이 제정·시행되고 있다.

39) 교육부장관은 대학 구조개혁과 특성화를 위해 필요한 경우 2개 이상의 대학을 통·폐합할 수 있다. 이 경우 대학 통·폐합의 절차와 기준에 관한 세부사항은 교육부장관이 정하여 고시한다.

40) 전국국·공립대학교수회연합회 및 전국국·공립대학교수노동조합(공동), 국립대학법(안) 제22조, 2023. 5.

문구를 추가하여 위 규정을 보완할 필요가 있다고 생각한다.

제○○조(국립대학의 통·폐합) ① 국립대학의 장은 교육부장관의 인가를 받아 다른 국립대학과 통·폐합할 수 있다. 이 경우 해당 대학 구성원의 의견 수렴을 거쳐 통·폐합의 당사자인 국립대학 상호 간 합의에 의하여 세부계획을 수립한 후 교육부장관에게 제출하여야 한다.

최근 통합을 전제로 글로컬대학 30 사업에서 본지정 받은 일부 국립대학 간에 통합 승인 신청 전후에 대학 간, 대학 내 구성원 간 갈등이 커지고 있어 통·폐합의 기준 및 절차의 기본적인 사항을 규정하는 조항의 신설은 반드시 필요해 보인다. 또한 통합 국립대학의 거버넌스에 관한 규정 역시 마련될 필요가 있다. 이와 관련하여 2024년 하반기 김대식 국민의힘 의원과 김준혁 더불어민주당 의원이 공동으로 대표발의한 「고등교육법」 전부개정법률(안) 제5조는 통합국립대학위원회를 두어 대학의 중·장기 발전계획 등 중요사항을 심의하도록 하고 있는데,[41] 통합이 대학의 자율성의 근간인 대학자치를 훼손하는 방향으로 작동할 수 있다는 우려를 낳고 있다. 왜냐하면 윤석열 정부부터 역점적으로 추진되고 있는 글로컬대학 30 사업과 라이즈(RISE: 지역혁신중심 대학지원체계) 사업의 설계적 특징인 대응투자예산의 확보와 사업비 배분권한의 이양으로 인해 광역지방자치단체의 영향력이 상당히 커졌기 때문이다. 위 통합국립대학위원회는 광역지방자치단체장이 대학 행정에 관여할 수 있는 합법적인 통로가 될 수 있다는 우려가 제기된다.[42]

---

41) 김대식 국민의힘 의원·김준혁 더불어민주당 의원 공동 대표발의 「고등교육법」 전부개정법률(안) 제5조(통합국립대학의 운영) ③ 통합국립대학에는 대학의 중·장기 발전계획 등 중요사항을 심의하는 통합국립대학위원회를 둔다.
④ 제1항에 따른 통합국립대학의 운영 및 제3항에 따른 통합국립대학위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

42) "통합국립대학위원회(신설)가 대학의 전반적인 사항에 대해 심의 기능을 맡게 될 경우, 그간 학내 구성원들의 대표로서 민주적 의사결정기구인 현 강원대학교 교수회와 대학평의원회의 심의 기능(고등교육법 제19조의 2: 대학평의원회의 설치 등)이 심각하게 훼손될 우려가 있으며, 학내의 제 단체의 의견이 원활하게 반영되지 않을 우려가 있다. 특히 통합국립대학위원회에 심의 기능을 둘 경우 대학의 거버넌스가 지자체에 이양되는 근거를 마련하게 되고, 또한 학칙의 신설, 정규학과의 신설 등과 같은 중요한 학칙의 사안들이 지자체장의 선거공약과 정치 성향에 좌우될 가능성이 높아 대학의 중립성과 대학교육체계의 점진적인 붕괴가 우려된다." 강원대학교 교수회, 김대식 국민의힘 의원·김준혁 더불어민주당 의원 공동 대표발의 「고등교육법」 전부개정법률(안)에 대한 강원대학교 교수회 의견서, 2024. 11.14.

5. 국가(정부)의 지원·육성의무

【국립대학의 재정구조 개편】

① 총액지원(관리운영비)		
② 등록금 기타 잡수입, 기부금		
③ 정부재정지원사업비		
㉠ 교육부	㉡ 타 부처	㉢ 지자체

→

① 총액지원의 확대		
㉠ 관리운영비	**+ ㉡ 교육연구 개선비**	
② 등록금 기타 잡수입, 기부금		
③ 정부재정지원사업비		
㉠ 교육부	㉡ 타 부처	㉢ 지자체
+ ④ 교원의 확충		

↓

국가균형발전, 국가(대학)경쟁력 향상, 고등교육의 공공성 강화

(1) 총액지원의 확대(재정 운용의 자율성)

1) 반값등록금정책과 심각한 재정난: 대학의 자율성 약화

「고등교육법」 제7조와 제7조의2에 따라 대학에 대한 재정지원이 국가와 지방자치단체의 재량사항으로 되어 있고,[43] 「국가재정법」, 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」의 관련 조항에 따라 대학예산의 규모는 교육예산 전체의 지출한도를 규율하는 기획재정부의 철저한 통제를 받아 왔다. 문제는 반값등록금정책[44]의 장기간 지속 및 내국세의 일부와 지방교육세를 유·초·중등학교에 배정하는 지방교육재정교부금제

43) 「고등교육법」 제7조(교육재정) ① 국가와 지방자치단체는 학교가 그 목적을 달성하거나, 재난 등 급격한 교육환경 변화의 상황에서 교육의 질을 관리하는 데 필요한 재원(財源)을 지원하거나 보조할 수 있다.
제7조의2(재정지원에 관한 계획 및 협의·조정) ① 교육부장관은 고등교육에 대한 지원을 확대하고 전략적으로 재원을 투자하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장과 협의하여 5년마다 고등교육 재정지원 기본계획을 수립하고, 이를 반영하여 재정지원 투자의 방향과 기준을 포함하는 연도별 지원계획을 수립하여 국무회의에 보고한 후 국회에 제출하여야 한다.

44) 2025학년도에 수도권 사립대학과 교육대학 등 교원양성대학 중심으로 등록금을 인상하자, 「고등교육법」은 직전 3개 연도 평균 소비자 물가상승률의 '1.5배'에서 '1.2'배로 개정되었다.
「고등교육법」 제11조(등록금 및 등록금심의위원회) ⑩ 각 학교는 등록금의 인상률이 직전 3개 연도 평균 소비자 물가상승률의 1.2배를 초과하게 하여서는 아니 된다.
⑪ 제10항에도 불구하고 각 학교가 등록금의 인상률을 직전 3개 연도 평균 소비자 물가상승률의 1.2배를 초과하여 인상한 경우에는 교육부장관은 해당 학교에 행정적·재정적 제재 등 불이익을 줄 수 있다.

도[45])로 인해 국립대학과 사립대학, 수도권대학과 비수도권대학을 막론하고 국내의 모든 대학(국립대학법인과 과학기술특성화대학 제외)은 심각한 재정난에 직면해 있다는 것이다. 재정난은 대학의 자율성을 크게 약화시켰다. 정부재정지원사업에 대한 의존도가 심화되어 재정 운용의 자율성은 형해화되었고, 확보된 정부재정지원사업비는 재정난의 근본적인 해결책이 되지 못하는 반면, 교육부의 영향력을 크게 강화시켜 국립대학의 예속화를 초래하였다. 글로컬대학 30 사업이 보여주듯이 교육부는 재정지원사업의 평가기준을 정하는 권한을 십분 활용하여 국립대학에 통합과 구조조정을 사실상 강제하는 막강한 소프트파워를 행사하고 있다. 과거 교육부는 대학교육역량강화사업비를 무기로 총장직선제의 폐지를 강요했고, 거의 모든 국립대학에서 직선제는 일시적으로 폐지되었다.

등록금수입의 부족은 재정지원사업비의 배정권한을 갖는 총장의 권력이 비대해지면서 총장독임제의 폐해가 심화되는 역설을 낳았다. 학장단의 견제기능이 유명무실해지면서 홀로 남은 교수회의 견제기능 또한 한계에 직면하였다. 총장선출방식과 대학평의원회의 구성에 대한 관련 법령의 개정으로 교수회의 위상이 저하되었던 것도 일정한 영향을 미쳤다. 다시 말해, 교육부는 총장을 통해 국립대학을 통제해 왔다. 국립대학은 전국국·공립대학교총장협의회와 국교련을 통해 회원교 간 연대와 협력을 하기 보다는 각자도생하는 무한경쟁에 내몰리게 되었으며, 사업비를 받기 위해 많은 문제와 부작용을 발생시키는 대학 간 통·폐합, 무학과 정책 등에 무비판적으로 순응하는 경향마저 보이고 있다. 또한 코로나와 세대교체로 인해 교수사회가 파편화됨에 따라 결속력이 약화되고 학령인구의 감소에 대한 위기의식으로 인해 교수회가 학내 중요현안에 대해 목소리를 내고 비판하기 어려운 분위기가 형성되었다.

그런데 교육부의 정책이 국립대학을 발전시키고 학령인구의 감소에 효과적으로 대응하는 현명한 선택이라면 다행이지만, 현실은 그렇지 않다는 데 문제의 심각성이 있다. 국립대학의 발전과 무관한 대증요법에 지나지 않기 때문이다. 국립대학의 수와 전체 정원은 줄어들고, 대학 간, 구성원 간 갈등만 커지고 있다. 국립대학은 교육부의 주문에 따라 지급되는 사업비 규모로는 달성할 수 없는 불가능한 과업을 달성하기 위해 엄청

---

45) 구「지방교육재정교부금법」제3조(교부금의 종류와 재원) ② 교부금 재원은 다음 각 호의 금액을 합산한 금액으로 한다.
1. 해당 연도 내국세[목적세 및 종합부동산세, 담배에 부과하는 개별소비세 총액의 100분의 45 및 다른 법률에 따라 특별회계의 재원으로 사용되는 세목(稅目)의 해당 금액은 제외한다. 이하 같다] 총액의 1만분의 2,079
2. 해당 연도「교육세법」에 따른 교육세 세입액 중「유아교육지원특별회계법」제5조제1항에서 정하는 금액을 제외한 금액

난 행정적 부담과 갈등비용을 감내하고 있다.[46] 교육부는 국립대학과 지역의 위기를 국립대학의 문제로 치환시켜 국립대학의 사회적 책임을 다하라고 다그치고 있다. 고등교육 재정의 규모가 유의미하게 확대되지 않는 한 해결될 수 없는 문제이다. 통합과 같은 구조조정과 재정 지원의 확대는 상호모순되는 관계에 있지 않다. 재정 지원이 확대되면 오히려 통합과정이 순탄해지고 통합된 대학의 경쟁력을 뒷받침할 수 있는 물적 토대가 된다. 재정난이 해소되어야 학내 민주주의도 신장된다. 직원, 조교, 학생 등 비교원 구성원은 급여, 복지, 처우 등의 개선에 지대한 관심이 있다. 재정난을 겪는 상황에서 종전에 비해 참여권을 확대한다고 해서 이들의 요구를 각 대학은 수용할 수 없다. 국립대학이 발전하지 못하면 지역의 소멸은 가속화되고, 서울소재 대학 등 수도권대학 또한 발전하지 못한다. 국립대학에 대한 재정 지원의 확대는 국가균형발전, 대학의 경쟁력 향상을 통한 국가경쟁력의 제고, 대학서열체제의 완화, 고등교육의 공공성 강화(고등교육의 접근성 제고) 등에 크게 기여한다는 대의가 있다. 국립대학은 어려운 여건 속에서도 우수한 이공계 연구자를 많이 보유하고 있고, 기초·순수학문 분야를 지탱하고 있다.

2) 고등교육 재정 확충의 필요성과 재원확보방안

재정난의 원인과 해법에 대해 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 2009년 이후 지속된 반값 등록금정책으로 인해 등록금수입은 동결된 반면, 국가장학금 II 대응편성, 물가인상에 따른 인건비, 공공요금 등 유지관리비의 상승으로 경상경비의 비중이 크게 증가하여 교내연구비, 실험실습비 등 교육 및 연구의 경쟁력을 실질적으로 강화할 수 있는 투자여력은 현저하게 감소하였다. 기본적인 관리운영비를 지원받기 때문에 국립대학은 사립대

46) 2000년대 초부터 많은 국립대학들이 반강제적으로 통·폐합되었고, 최근에는 글로컬대학 30 사업의 영향으로 교육대학이나 도립대와의 통합까지 추진되고 있다. 글로컬대학 30 사업에서 '대학 간 벽 허물기'가 강조되었고, 중요한 재원인 국립대학육성사업의 평가에 있어 '무학과의 비율'이 핵심지표가 됨에 따라 거점대와 중심대, 거점대와 교대, 중심대와 도립대 간 통합이 추후 승인절차를 거쳐야 함에도 대전제로서 추진되었고, 본지정 후 교육부의 승인을 받기 위해 통합계획서를 준비하는 과정에서 학교 간, 구성원 간 상당한 갈등이 발생하는 부작용이 발생하였다. 최근 통합 추진이 무산될 뻔했던 충북대학교와 한국교통대학교의 사례가 대표적이다. 홍성헌, 충북대·교통대 통합 무산 위기, 국민일보, 2025. 12.16.; 장해순, 고창섭 충북대 총장 사직서 수리, 뉴데일리, 2026. 1.12. 언론에 보도된 지원액인 연 200억, 5년 1,000억(통합 시 1,500억 내외)과 본지정 신청과정에서 광역지방자치단체가 약속한 대응투자금까지 고려하면 지원규모는 상당한 것이었으나, 경기부진에 따른 세수부족으로 광역지방자치단체의 지원은 거의 없거나 미미하였고, 별도의 글로컬대학 30 사업 예산을 확보한 것이 아니라 국립대학육성사업의 인센티브 예산을 활용한 것이었기 때문에 1차년도 본지정된 대학들의 지원금은 2년간 1개교 당 177억원에 그쳤다. 손현경, [단독] 글로컬대학 2년간 평균 177억원…지원 대학들 "집행 더뎌", 이투데이, 2025. 7.6. 또한 연합 방식이 허용된 사립대와 달리 국립대의 경우 통합만이 허용되어 사실상 통합을 강제하는 정책이었다.

학에 비해 형편이 훨씬 낫다고 일반적으로 생각하지만, 국립대학도 등록금수입에 의존하는 재정구조를 갖고 있으며, 낮은 액수의 등록금, 높은 장학금지급률, 규모가 큰 시설·공간·인력의 높은 관리비용, 인권·고용·복지 분야에서 정부의 새로운 정책이 유발하는 비용을 전가하는 관행 등으로 경상경비가 등록금수입을 곧 잠식할 수 있는 수준에 있는 대학이 많다. 교육부가 유도한 주기적인 정원감축이 부분적인 원인이기도 하다. 반값등록금정책의 지속은 국가의 재정 지원 확대가 전제된 것이었지만, 한정된 재원의 문제와 국민의 무관심 속에서 오랜 기간 방치되어 있다. 대학의 재정난은 곧 터지게 될 시한폭탄(time bomb)이다.

기획재정부의 교육예산 통제 정책은 계속되고 있다. 고등교육 예산은 국가장학금 등 장학금예산의 증가와 물가상승률을 고려하면 실질적으로 감소하였다. 고등교육에 대한 공공부문 투자규모는 GDP 대비 0.7% 수준으로 OECD 국가 평균인 1.1%에 크게 못미치고 있고, 이중 장학금예산을 제외하면 약 0.4% 수준이다.[47] 2022년 기준으로 우리나라의 대학생 1인당 공교육비는 $11,277인데, OECD 국가 평균($17,559)의 64%에 지나지 않으며, 초·중·고 재학생의 1인당 공교육비에도 크게 미치지 못한다.[48] 지역사립대학의 통계가 반영되어 낮아지는 측면은 있으나, 세계 10위권 경제강국이라는 우리나라의 국제적 위상에 걸맞는 대학의 경쟁력을 확보하려면 정부의 고등교육 재정지출 규모는 현재보다 크게 늘어나야 한다. 고등교육 접근성을 제고하기 위한 반값등록금정책이 장기간 지속되면서 재정 지원의 확대와 연계되지 않아 고등교육의 질을 낮춤으로써 교육수요자인 학생들에게 피해를 주는 상황이 초래되고 있다. 등록금 규제를 완화하는 것이 어렵다면 정부의 고등교육 재정 지출을 확대하는 방향으로 나아가야 한다. 물론 이해당사자가 있어 세출의 구조조정이 쉽지 않고, 한정된 세원과 증세에 대한 거부감으로 인해 난제 중 난제이다. 추가적으로 필요한 재원의 규모를 놓고도 여러 이견이 존재하고 있다.

일반적으로 고등교육에 대한 공공부문 투자규모를 OECD 주요국 평균인 1.1%에 맞춰야 한다는 견해가 우세한 듯하다. 이는 서동용 더불어민주당 전 의원이 2021년 대표발의한 고등교육재정교부금법(안)이 설정한 목표이다.[49] 국회 교육위원회 소속 전문위원이 작성한 동 법안에 대한 검토보고서에 따르면, 2019년 기준 교육부 및 타 정부부처의 재정지원 규모는 총 13조 7,520억원(교육부 9조 5,154억원, 타 부처 합계 4조 2,366억원)이고, 추가 재정소요는 8조원 이상(2023년 8조 2,623억원, 2024년 8조 5,515억원,

47) 서동용 더불어민주당 의원 대표발의 고등교육재정교부금법(안)의 제안이유 참조.
48) 김병주, 고등·평생교육지원특별회계 신설의 의의와 과제, 교육&재정웹진 고등교육재정, Vol. 17, 2023년 3월호, 2023. 3., 4면.
49) 서동용 더불어민주당 의원 대표발의 고등교육재정교부금법(안) 제4조 제2항.

2025년 8조 8,508억원, 2026년 9조 1,517억원, 2027년 9조 4,629억원)인 것으로 추산되었다.[50] 후술하는 바와 같이 지방교육재정교부금에서 고등교육 예산으로 전입되는 금액으로 3.6조원를 확보한다고 가정해도 위 보고서의 2027년 추가 재정소요 9조 4,629억원이 확보되려면 5조 8,629억원이 더 필요하다. 고등교육재정교부금법이 제정되면 국립대학 외에도 공립대학과 사립대학에 대한 재정 지원이 가능해진다. 고등교육재정교부금은 총액지원 방식인 보통교부금과 사업비지원 방식인 사업교부금으로 나뉘어 배분되므로 등록금의존율이 높은 사립대학에 인건비와 관리운영비의 지원이 이루어질 수 있어 사립대학의 재정난 해소에 크게 기여할 수 있다는 장점이 있다.[51]

둘째, 교육예산의 전체 규모를 철저하게 통제하는 기획재정부의 정책은 「지방교육재정교부금법」에 따라 각 시·도 교육청에 교부되는 지방교육재정교부금 예산의 규모로 인해 고등교육 예산의 증액을 가로막는 요인이 되고 있다. 교육예산의 규모를 현재 수준에서 제한하는 국가의 정책에 의해 초·중·고 예산과 대학 예산 간에 제로섬(zero-sum) 관계가 형성된 것이다. 학령인구가 급속하게 감소되고 있으므로 지방교육재정교부금 예산의 일부를 고등교육 예산으로 전환하는 것은 장기적으로는 필연적인 것으로 보이지만, '고등·평생교육 지원 특별회계'(이하 '고특회계')의 신설 과정에서 교육감과 교사단체의 격렬한 반대가 있었다.[52] '지방대학 시대'를 공약으로 내걸었던 윤석열 정부는 고특회계의 신설을 통해 대학의 재정난을 부분적으로 해소하려 하였다. 「지방교육재정교부금법」을 개정하고,[53] 3년 한시법인 「고등·평생교육지원특별회계법」을 제정함으로써 지방교육재정교부금 총액 중 '유아교육 지원 특별회계'로 전입되는 금액을 제외한 금액의 100분의 50에 해당하는 금액을 고등교육 예산으로 전환하였다.[54] 2023년 기준 1.7조원에 해당하는 금액이다. 당초 3.6조원를 확보하려 했으나, 강한 반대로 인해 법안의 통과 과정에서 정치적 타협이 이루어진 결과이다.

「고등교육법」 제7조의2에 따라 지난해 말 교육부가 수립한 '2025~2029 고등교육 재정지원 기본계획'은 고등교육의 재정 지원 확대를 위한 방안의 하나로써 고특회계의 연

---

50) 이승재(교육위원회 수석전문위원), 고등교육재정교부금법안 검토 보고, 교육위원회, 2022. 4., 13-14면.

51) 서동용 더불어민주당 의원 대표발의 고등교육재정교부금법(안) 제5조 및 제6조.

52) 함영기(전국시도교육감협의회 사무국장), 지방교육재정교부금 및 고등교육재정 개선 방안(토론문), 2023 교육재정 토론회 자료집, 국회예산정책처, 2023, 77-93면.

53) 「지방교육재정교부금법」 제3조(교부금의 종류와 재원) ② 교부금 재원은 다음 각 호의 금액을 합산한 금액으로 한다.
2. 해당 연도 「교육세법」에 따른 교육세 세입액 중 「유아교육지원특별회계법」 제5조제1항에서 정하는 금액 및 「고등·평생교육지원특별회계법」 제6조제1항에서 정하는 금액을 제외한 금액

54) 구 「고등·평생교육지원특별회계법」 제6조 제2항.

장을 내세웠다. 본 계획에서 교육부는 ① 고특회계의 연장, ② 지방자치단체 중심의 재정 지원 확대, ③ 대학의 수입 구조 다각화 등으로 구성되는 재정 지원 확대를 위한 3대 전략을 제시하였다.[55] 2025. 2. 13. 개최된 '제1차 고등교육재정 혁신 토론회(포럼)'에서 발제자인 강원대학교 남수경 교수는 고특회계와 관련하여 점진적인 전입비율의 확대(50% → 70% → 100%: 100%로 가정할 경우 2034년 기준 3.66조원)를 제안하고 있다.[56] 교육부는 위 계획에서 OECD 국가 평균 수준의 1인당 공교육비 확대를 목표로 내세우고 있는데, 고특회계의 연장과 지방교육재정교부금의 전입비율 확대만으로는 명백한 한계가 있는 것은 분명하다. 이와 관련하여 국가교육위원회는 특별법 제정을 통해 고등교육재정교부금을 신설하여 고등교육 재정 GDP 1.0%를 확보하는 방안을 장기과제로 제시하고 있다.[57] 장기적으로 증세, 세출의 구조조정, 펀드 조성 등을 전제로 하는 국립대학법과 고등교육재정교부금법의 제정만이 재정난의 근본적인 해법이 될 것이다. 최근 고특회계는 연장되었으나, 그동안 논란이 컸던 지방교육재정교부금의 전입이 아닌 금융·보험회사에 대한 교육세율 인상(0.5% → 1%)으로 재원을 대체하였다.[58] 재원을 바꾸는 것에 불과한데다 향후 확대될 여지가 없어 대학의 재정난을 해소하는 효과적인 해법이 될 수 없다는 문제점이 있다.

【OECD 국가 평균 수준의 고등교육 재정 확보 수단】

1	고등·평생교육 지원 특별회계의 연장과 지방교육재정교부금 전입비율 상향
2	추가적인 정부 출연금의 확보(세출 구조조정, 증세, 펀드 조성, 국채 발행)
3	지방자치단체의 재정 지원 확대(전제: 지방세입 증가)
4	등록금 인상 또는 학교 수입의 다각화(규제완화, 세제혜택, 기부금)

↑

▶ 법적 근거: 국립대학법, 고등교육재정교부금법, 고등·평생교육지원특별회계법

55) 교육부 보도자료, 대학의 지속가능한 성장을 위한 제1차 고등교육재정 혁신 토론회(포럼) 개최, 2025. 2.12.

56) 남수경, 국가경쟁력 세계 10위권 도약을 위한 중장기 고등교육 투자목표와 확충전략(발표자료), 대학의 지속가능한 성장을 위한 제1차 고등교육재정 혁신 토론회(포럼), 2025. 2., 14면.

57) 국가교육위원회, 「고등교육 혁신보고서」, 2025. 9., 54면.

58) 「고등·평생교육지원특별회계법」 제6조(일반회계로부터의 전입) ② 제1항에 따른 전입금은 「교육세법」 제3조제1호에 따른 금융·보험업자에 대하여 부과·징수되는 교육세 세입 예산액으로 한다. 이에 따라 「지방교육재정교부금법」 제3조 제2항 제2호는 "해당 연도 「교육세법」에 따른 교육세 세입액 중 「고등·평생교육지원특별회계법」 제6조제1항에서 정하는 금액 및 「영유아특별회계법」 제5조제1항에서 정하는 금액을 제외한 금액"으로 다시 개정되었다.

2) 주요 법안의 내용

▶ 2017년 국교련(안)

제41조(국가의 재정책임) ① 국가는 국립대학의 교육 여건을 개선하고 연구의 질을 향상시키는데 필요한 재정을 안정적으로 지원하여야 한다.

② 국가는 국립대학의 유형, 국립대학들 사이의 형평성, 경제발전협력기구 회원국가의 고등교육예산 규모 및 그 증가율, 대학생 1인당 교육비용 등을 고려하여 국립대학의 운영에 필요한 경비를 총액으로 지원하여야 한다.

③ 제2항의 재정교부의 기준과 방식, 절차에 대해서는 다른 법률로 정한다.

④ 지방자치단체는 해당 지방자치단체가 추진하는 사업과 관련하여 필요한 경우 국립대학에 재정 지원을 할 수 있다.

▶ 2021년 국총협(안)

제31조(국가 및 지방자치단체의 지원) ① 국가는 국립대학의 교육 및 연구의 질 향상과 노후시설 및 실험·실습 기자재 교체 등 교육환경 개선을 위하여 필요한 재정을 안정적으로 지원하여야 한다.

② 국가는 종전의 각 국립대학의 예산, 고등교육예산 규모 및 그 증가율 등을 고려하여 인건비, 경상적 경비, 시설확충비 등 국립대학의 운영에 필요한 경비를 총액으로 지원하여야 한다.

③ 국가는 제1항 및 제2항에 따라 국립대학의 교육연구의 질 향상 및 교육환경개선을 위해 필요한 재정지원액과 각 국립대학의 운영에 필요한 경비지원액(이하, '국립대학재정지원금'이라 한다.)을 내국세(목적세 및 종합부동산세, 담배에 부과하는 개별소비세 총액의 100분의 45 및 다른 법률에 따라 특별회계의 재원으로 사용되는 세목(稅目)의 해당 금액은 제외한다.) 총액의 1만분의 218이상의 범위에서 정하되, 매년 확대하도록 한다.

④ 제3항에 따라 필요한 국립대학재정지원금의 구체적인 측정항목과 측정단위, 산정기준 등은 대통령령으로 정한다.

⑤ 국가는 국립대학의 교육·연구의 질 향상 및 세계적인 수준의 연구중심대학의 육성을 위하여 필요한 재원을 확보하기 위하여 국립대학 특별회계를 설치할 수 있고, 이에 관한 사항은 다른 법률로 정한다.

⑥ 지방자치단체는 해당 지방자치단체가 추진하는 사업과 관련하여 필요한 경우 국립대학에 재정지원을 하여야 한다.

▶ 2021년 유기홍(안)·2023년 민형배(안) 제33조

제29조(국가 및 지방자치단체의 지원) ① 국가는 국립대학의 교육 및 연구의 질 향상과 노후시설 및 실험·실습 기자재 교체 등 교육환경 개선을 위하여 필요한 재정을 안정적으로 지원하여야 한다.

② 국가는 종전의 각 국립대학의 예산, 고등교육예산 규모 및 그 증가율 등을 고려하여 인건비, 경상적 경비, 시설확충비, 교육·연구의 질 향상을 위해 필요한 지원금 등 국립대학의 운영에 필요한 경비(이하, "국립대학재정지원금"이라 한다)를 총액으로 지원하여야 한다.

③ 국가는 제1항 및 제2항에 따라 국립대학재정지원금을 지원할 때, 국립대학 소속 학생 1인당 평균 국고지원금이 국립대학 법인 소속 학생 1인당 평균 국고지원금과 격차가 발생하지 않도록 하여야 한다.

④ 제3항에 따라 필요한 국립대학재정지원금의 구체적인 산정기준 등은 대통령령으로 정한다.

⑤ 국가는 국립대학의 교육·연구의 질 향상 및 세계적인 수준의 연구중심대학의 육성을 위하여 필요한 재원을 확보하기 위하여 국립대학 특별회계를 설치할 수 있고, 이에 관한 사항은 다른 법률로 정한다.

⑥ 지방자치단체는 해당 지방자치단체가 추진하는 사업과 관련하여 필요한 경우 국립대학에 재정지원을 하여야 한다.

▶ 2024년 국교련(안)

제29조(국가 및 지방자치단체의 지원) ① 국가는 국립대학의 교육 및 연구의 질 향상과 노후시설 및 실험·실습 기자재 교체 등 교육환경 개선을 위하여 필요한 재정을 안정적으로 지원하여야 한다.

② **[제1안]** 국가는 종전의 각 국립대학의 예산, 고등교육예산 규모 및 그 증가율 등을 고려하여 인건비, 경상적 경비, 시설확충비, 교육·연구의 질 향상을 위해 필요한 지원금 등 국립대학의 운영에 필요한 경비(이하 "국립대학재정지원금"이라 한다)를 총액으로 지원하여야 한다.

[제2안] 국가는 종전의 각 국립대학의 예산, 고등교육예산 규모 및 그 증가율 등을 고려하여 인건비, 경상적 경비, 시설확충비, 교육·연구의 질 향상을 위해 필요한 지원금 등 국립대학의 운영에 필요한 경비(이하 "국립대학재정지원금"이라 한다)를 지원하여야 하며, 제14조제1항에 따른 국립대학발전위원회의 심의·의결이 있는 때에는 국립대학재정지원금을 총액으로 지원할 수 있다.

③ **[제1안]** 국가는 국립대학 소속 학생과 국립대학 법인 소속 학생의 1인당 평균 국고지원금 간의 격차가 없어질 때까지 제1항 및 제2항에 따른 국립대학재정지원금의 총액을 매년 확대하여야 하며, 교육부장관은 제14조제1항에 따른 국립대학발전위원회의 심의·의결을 거쳐 이를 매년 예산에 계상하여야 한다.

[제2안] 국가는 제1항 및 제2항에 따른 국립대학재정지원금의 총액을 매년 확대하여, 국립대학 소속 학생 1인당 평균 국고지원금이 국립대학 법인 소속 학생 1인당 평균 국고지원금과 격차가 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 국립대학재정지원금은 국립대학의 규모와 특성, 학생 수, 교직원 수, 국립대학 법인의 학생 1인당 국고지원금 등을 고려하여 정하되, 그 구체적인 산정기준 등은 대통령령으로 정한다.

⑤ 국가는 국립대학의 교육·연구의 질 향상 및 세계적인 수준의 연구중심대학의 육성을 위하여 필요한 재원을 확보하기 위하여 국립대학 특별회계를 설치할 수 있고, 이에 관한 사항은 다른 법률로 정한다.

⑥ 지방자치단체는 해당 지방자치단체가 추진하는 사업과 관련하여 필요한 경우 국립대학에 재정지원을 하여야 한다.

국립대학법(안)은 사업비 지원 방식 위주의 재정 지원이 갖는 문제점을 해결하기 위해 국가의 총액지원 확대를 규정하고 있다. 종전의 총액지원은 공무원인 교원과 직원에 대한 급여, 시설·기자재 확충 예산, 국립대학병원 지원액 등 관리운영비에 집중되어 왔으므로, 전반적인 교육 및 연구 여건의 개선에 투자할 수 없었다. 따라서 국립대학도 교육 및 연구의 질 향상을 위해 정부재정지원사업에 크게 의존하고 있으며, 이는 대학의 자율성을 억압하는 기제로 작용하고 있다.

국립대학법(안)은 이러한 문제점을 해결하기 위해 총액지원의 규모를 늘리고 있다. 총액지원을 유의미하게 늘린다면 각 대학이 창의성을 발휘해 맞춤형 비전과 장기적인 발전전략을 수립할 수 있고, 다양한 형태로 경쟁하면서 국립대학 전체의 경쟁력이 살아날 수 있다. 이는 결국 지역대학의 경쟁력 향상과 지역발전으로 이어진다. 총액지원과 성과관리는 얼마든지 함께 갈 수 있다. 사후에 엄격한 성과관리를 하여 금액을 차등지

급하면 된다. 한정된 정부재정지원사업 예산을 가지고 경쟁에 내몬 결과가 어떠했는지를 보면 쉽게 알 수 있다. 국립대학은 퇴보했다. 이를 두고 어느 누구도 국립대학의 책임만으로 돌릴 수 없다. 누구의 말처럼 "대학의 서열은 결국 돈의 서열"이다.[59] 닭과 달걀의 문제처럼 좋은 대학이어서 성과를 낸 것인지, 지원을 많이 받아서 성과를 낸 것인지 논쟁이 있지만, 경쟁논리를 내세워 선별적인 지원을 하는 정책은 국가 차원에서 본다면 큰 성과를 내지 못했다. 대학의 서열체제만 고착시켰을 뿐이다. 지원하되 간섭하지 않으며, 엄격한 성과관리를 통해 경쟁을 유도하는 것이 보다 효과적인 전략이 될 수 있다.

2021년 유기홍(안)·2023년 민형배(안)·2024년 국교련(안)은 학생 1인당 국고지원금의 규모를 국립대학법인의 평균 수준(서울대학교와 인천대학교의 중간값)에서 정하였다. 반면, 「지방교육재정교부금법」의 산식 모델을 따르는 2021년 국총협(안)은 학생 1인당 국고지원금의 규모를 서울대의 수준에 맞추는 것을 전제로 하고 있다. 이는 2021년 기준 각각 1.5조원, 2.2조원의 추가재원을 확보해야 충족된다.[60] 2024년 국교련(안)은 내용적으로는 2021년 유기홍(안)·2023년 민형배(안)과 크게 다르지는 않으나, 법안의 통과 가능성을 높이기 위해 의무규정의 형식을 완화하는 문언을 제안하고 있다.[61] 보다 일반적으로 사용되는 재학생 1인당 공교육비에 근거하여 추가재원을 계산하지 않은 정확한 이유는 알 수 없다. 참고로 2024년 기준 재학생 1인당 공교육비를 살펴보면, 서울대는 6,059만원, 연세대와 고려대는 각각 4,083만원, 3,230만원인 반면, 서울대를 제외한 거점국립대학 9개교 평균은 2,436만원이다.[62] 아마도 더 큰 규모의 추가재원이 산출되기 때문인 것으로 보인다. 2017년 국교련(안)은 구체적인 총액지원의 규모를 제시하지는 않고 있으나, "경제발전협력기구 회원국가의 고등교육예산 규모 및 그 증가율, 대학생 1인당 교육비용 등을 고려하여"라는 문구에 비추어 다른 법안과 대동소이한 추가재원을 전제로 하고 있는 것으로 보인다. 국립대학법의 제정만으로도 조단위의 추가 재원이 소요된다는 점에서 고등교육재정교부금법의 제정과 병행하여 순차적으로 추진되어야 할 필요성이 있다. 이를 통해 국립대학과 사립대학 간의 형평성 문제를 극복

59) 이범, 대학서열은 돈의 서열이다, 경향신문, 2021. 9.2.

60) 이정미, 국립대학 재정확충방안, 국립대학법안의 검토(국립대학법 제정을 위한 공청회 자료집), 전국국·공립대학교총장협의회 및 전국국·공립대학교수회연합회, 2021. 6.9., 63-64면.

61) 전국국·공립대학교수회연합회, 「국립대학법(안)」연구(정책연구 최종보고서), 2025. 2., 98-101면. 정책연구팀은 구체적인 포뮬러(국립대학의 규모와 특성, 학생 수, 교직원 수, 국립대학 법인의 학생 1인당 국고지원금 등)를 추가할 것을 제안하고 있다. 2024년 국교련(안) 제29조 제4항.

62) 대학알리미, 2024, www.academyinfo.go.kr. 다만, 유의할 것은 거의 모든 지역대학들이 참여했던 '지자체-대학협력기반 지역혁신(RIS)사업'의 예산이 중심대학인 거점국립대학의 예산으로 계상되어 있었던 관계로 액수가 부풀려져 있다.

할 수 있기 때문이다. 덧붙인다면, 2017년 국교련(안)을 제외한 모든 법안은 연구중심대학의 육성을 위한 특별회계의 설치와 지방자치단체의 재정지원의무를 함께 규정하고 있는 것도 주목할 만하다.

(2) 법정 교원확보기준의 강화

▶ **2017년 국교련(안) 제90조·2021년 국총협(안)·2023년 민형배(안) 제28조**
제26조(국립대학 교원 확보의 기준) ② 제1항의 규정에 의하여 확보하여야 할 교원을 산정하는 경우의 대학유형별 계열별 학생정원의 최소기준은 다음과 같다. 다만, 한국방송통신대학교에 대해서는 이 기준을 적용하지 않으며, 따로 법률로 정한다.
1. 인문·사회계열 20명
2. 자연과학계열 16명
3. 공학계열 16명
4. 예술·체육계열 16명
5. 의학계열 7명

③ 그 밖에 교원 확보에 관하여 필요한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.
▶ **2021년 유기홍(안)·2024년 국교련(안)**
제24조(국립대학 교원 확보의 기준) 국가는 교원수급계획을 수립하여 국립대학이 적정규모의 전임교원을 확보할 수 있도록 하여야 하며, 구체적인 기준은 대통령령으로 정한다.

2021년 유기홍(안)과 2024년 국교련(안)을 제외한 모든 법안은 대통령령인 「대학설립·운영 규정」(대통령령)의 교원확보기준(별표5)을 다음과 같이 강화하고 있다.

계열별	인문·사회	자연과학	공학	예·체능	의학
교원 1인당 학생 수	25명 → 20명	20명 → 16명	20명 → 16명	20명 → 16명	8명 → 7명

그동안 「대학설립·운영 규정」 제6조에 따른 교원확보기준은 준수되지 않고, 「국립의 각급 학교에 두는 공무원의 정원에 관한 규정」(대통령령)과 「국립의 각급 학교에 두는 공무원의 정원에 관한 규정 시행규칙」(교육부령)에 따라 교원이 배정됨에 따라 법정정원에 비해 턱없이 부족한 교원이 배정되어 왔다.[63] 또한 국립대학 간에 법정 교원 대비 배정교원의 비율이 각각 다르고 큰 격차가 발생하고 있는 문제점이 있었다.[64] 이러한

63) 임재홍, 국립대학법안: 재정·회계, 국립대학법안의 검토(국립대학법 제정을 위한 공청회 자료집), 전국국·공립대학교총장협의회 및 전국국·공립대학교수회연합회, 2021. 6.9., 47-49면.
64) 임재홍, 국립대학법안: 재정·회계, 국립대학법안의 검토(국립대학법 제정을 위한 공청회 자료집), 전국국·공립대학교총장협의회 및 전국국·공립대학교수회연합회, 2021. 6.9., 50면.

문제점을 해결하고 국립대학의 교육 및 연구 여건을 개선하기 위해 강화된 교원확보기준을 법률에서 정해 놓은 것이다. 교원의 수가 늘어난다는 것은 학문단위의 경쟁력 향상을 의미하기 때문이다. 다만, 강화된 교원확보기준의 이행에는 추가적인 재원과 시설·공간이 필요하다는 점, 행정안전부와의 협의가 쉽지 않다는 점 등의 난제가 있다. 참고로 관련 정책연구에서는 이에 관한 비용추계의 제시가 없다는 문제점이 있어 추후 면밀한 검토가 필요한 사항이다.

Ⅳ. 입법의 정당성에 대한 논거

이상에서 살펴본 바와 같이 국립대학법은 헌법상 법률유보의 원칙을 구현하기 위해 국립대학의 법적 지위와 구성원의 지위·참여권 등 중요사항을 법률이나 대통령령에서 규정하고 있으며, 거버넌스 측면에서는 가급적 현상을 유지하는 한편, 독립성과 재정운용의 자율성을 추구하는 것이 특징이다. 국립대학법이 제정되기 위해서는 III.에서 검토한 바와 같이 관련 쟁점의 해결이 필수적인데, 이에는 설득 논리가 필요하다. 국립대학에 대한 외부의 왜곡된 시선이나 무관심을 바로 잡고, 이해당사자 간 견해의 차이를 좁히는 노력이 선행되어야 한다. 제기될 수 있는 반론에 대한 설득 논리를 정리하면 다음과 같다.

1. 대학에 대한 무관심과 교수사회에 대한 비우호적인 여론

반값등록금정책이 지속되려면 대학에 대한 재정 지원의 확대는 불가피한 선택이다. 임계점에 도달한 대학의 재정난을 더 이상 방치해서는 안 된다. 대학에 대한 재정 지원 확대는 교수들을 위한 것이 아니라, 교육 및 연구 여건의 개선으로 이어져 높은 수준의 교육의 질과 복지 향상으로 교육수요자인 학생들에게 혜택이 돌아가게 된다. 그리고 교육 및 연구의 일익을 담당하고 있는 시간강사와 비전임교원, 행정업무에 종사하는 계약직원의 처우를 개선할 수 있는 물적 토대가 된다.

대학의 경쟁력은 인구 감소에 따른 생산성의 감소 시대에 대비하기 위한 고급인력 양성의 필수적인 기반이다. 자원이 빈약하고 수출의존적인 산업구조를 갖고 있는 우리나라는 인재의 육성만이 살 길이다. 대학이 살아나야 나라가 산다. 정부의 강력한 의지만 있다면 공론화를 통해 국민적 관심과 인식을 높이고 해법에 대한 사회적 합의에 얼마든지 도달할 수 있다. 예산 문제는 결국 우선순위의 문제이며, 예산 부족으로 실현

불가능하다는 기획재정부의 반대논리도 극복해 나갈 수 있다. 중요한 건 '정치권의 의지와 리더십'이다.

2. 국립대학(지역대학)의 육성에 대한 반대정서

국립대학을 육성하는 것은 고등교육의 접근성을 제고하여 고등교육의 공공성을 강화하는 지름길이다. 우리나라의 평균 등록금 액수가 일부 국가를 제외하고 다른 OECD 국가들에 비해 높은 것은 사립대학의 비중이 지나치게 크기 때문이다. 다수의 국가들은 국립대학 위주의 고등교육체계를 가지고 있으며, 일반의 통념과 달리 미국은 상당히 강고한 주립대학 시스템을 보유하고 있는 국가이다.

국립대학은 지역대학의 중추이므로 국립대학을 육성하는 것은 곧 지역대학을 육성하는 것이 된다. 이는 국가균형발전의 근간이 됨과 동시에 대학서열체제의 완화로 이어진다. 재정 지원의 확대가 전제되지 않은 통합과 구조조정, 선별 지원은 지역대학의 고사, 국립대학의 몰락으로 귀결될 수밖에 없다. 지역대학이 발전하고 우수한 인재가 배출되어야 수도권대학도 지속적으로 발전할 수 있다. 지역대학이 발전해야 대학 전체의 경쟁력이 살아난다. 각각의 국립대학은 위치한 지역의 특성, 규모, 강점에 따라 특성화를 하면서 통합을 하거나 네트워크를 형성하여 학령인구의 감소에 충분히 대응해 나갈 수 있다. 국립대학이 본교 출신의 교원을 배출할 수 있는 수준이 되어야 경쟁력을 갖추고 있다고 평가할 수 있고, 이른바 명문대 출신도 교원이 될 수 있는 기회가 많아진다. 학문후속세대의 양성에 있어 국립대학의 역할은 생각보다 지대하다.

3. 국립대학법은 국립대학만을 위한 것이라는 편견

국립대학법은 2개의 큰 축을 가지고 있다. 민주적 거버넌스의 확립이 그중 하나이다. 사립대학에 대한 재정 지원 확대의 가장 큰 걸림돌은 사학재단에 대한 부정적인 인식이다. 국립대학법은 사립대학법의 입법모델이 됨으로써 사립대학의 공공성과 학교법인 운영의 투명성을 강화하기 위한 노력의 출발점이 된다. 그리고 사립대학법의 제정은 사립대학에 대한 재정 지원 확대를 정당화하는 대전제가 될 것이다. 이는 결국 고등교육재정교부금법의 제정으로 이어진다. 고등교육재정교부금법이 제정되면 일정한 제한은 필요하겠지만, 사립대학에 대한 경상경비 지원이 가능해 진다. 국립대학법, 사립대학법, 고등교육재정교부금법 등 소위 '대학 균형발전 3법'의 제정은 모든 대학의 균형적인 발전을 지탱하는 중요한 법적 근거가 될 것이다. 국립대학법의 제정은 설립유형과 특성이

다른 국립대학과 사립대학 간의 이원화된 평가와 재정 지원 체계를 만들어 나가는 제도적 기반이 될 것이다.

4. 교원의 중심적 지위를 인정하는 것은 반민주적이라는 인식

교원, 강사, 조교, 직원, 학생 등 대학의 모든 구성원에게 총장 선출과 대학의 중요한 의사결정에 동등하게 참여할 수 있는 권리를 부여하는 것은 기계적·형식적 평등주의이다. 헌법상 평등의 원칙은 합리적인 이유가 있는 차별을 허용하는 실질적 평등주의에 입각하고 있다. 즉 역할과 기능과 책임에 걸맞는 참여권을 부여하는 것이 헌법적 요청이다. 대학의 자율성은 학문·예술의 자유를 보장하기 위한 수단이며, 교원은 기본권인 학문·예술의 자유의 주체이다. 따라서 대학의 사명인 교육 및 연구를 이끌어 가는 교원의 중심적 지위를 인정하는 것은 반민주적·반헌법적인 것으로 볼 수 없다.

평등주의의 이상과 대학의 현실 간에는 큰 괴리가 있다. 총장의 독선과 권한남용을 견제할 수 있는 거의 유일한 존재가 교수집단이다. 대학에서 민주적 거버넌스가 필요한 것은 대학이 계속해서 발전하여 그 사회적 책임을 이행할 수 있도록 합리적인 의사결정 구조를 확립하기 위한 것이다. 이미 기존의 제도에 의해 비교원 구성원의 참여권은 충분히 보장되고 있다. 여기서 더 나아간다면 총장독임제의 폐해는 더욱 커지고 대학의 발전은 오히려 지체될 것이다. 국립대학법의 제정으로 재정 운용의 자율성이 보장된다면 현재의 상태에서도 학내 민주주의는 정상적으로 작동할 수 있다. 직원, 학생 등의 주된 관심사는 복지와 처우의 향상에 있으므로, 재정 부족의 문제가 해결되어야 이들의 요구가 반영될 수 있다. 정치권은 대학의 거버넌스 문제에 개입하기 보다는 각 대학의 자율에 맡기는 것이 바람직하다.

5. 우리나라는 영미형 대학모델을 추구해야 하지 않는가

우리나라의 대학정책은 영미형 대학모델을 추구하는 것처럼 보이지만, 본질적으로 관주도의 통제모델(command-and-control)에 기반하고 있다. 교육부장관이 대학 위에 군림하는 관료주의에 다름 없다. 정책수립을 위한 연구에 관여하는 전문가집단을 그 영향력 아래 두고 대학평가와 재정 지원의 연계를 통해 교육부가 대학을 철저하게 통제한다. 영미형 대학모델은 등록금을 자율화하고 기업형 대학을 지향한다. 그럼에도 불구하고 대학의 자율성은 최대한 보장되고, 이를 바탕으로 각 지역의 중심대학은 지·산·학·연 협력의 지역혁신체제(Regional Innovation System: RIS)를 성공적으로 구축해 국가

와 지역의 산업을 이끌어 간다. 일반의 인식과 달리 미국에는 좋은 주립대학이 많으며, 연방정부와 주정부로부터 많은 지원을 받고 있다. 지원은 하지만 대학의 행정에 대한 정부의 간섭은 최소화된다. 그리고 미국 대학의 거버넌스는 철저하게 교원 중심으로 이루어지고 있다. 총장과 학장들은 주로 외부에서 공모하는 방식으로 임명되지만, 이들은 대외적인 문제에 치중하고, 교수회가 교육과 연구, 인사 등에서 중요한 발언권을 행사하고 있다. 행정과 교육·연구 간의 이원화된 시스템을 통해 대학자치를 구현하고 있다고 평가할 수 있다.

우리나라가 영미형 대학모델을 추구하는 것에는 명백한 한계가 있다. 실제로 미국에서만 성공한 모델이다. 미국 특유의 환경과 문화 속에서 꽃을 피웠기 때문이다. 그런데 영미형 대학모델이든 유럽형 대학모델이든 공통점은 '지원하되 간섭하지 않는다'는 철학에 근거한 정책을 통해 대학의 자율성을 최대한 보장한다는 것이다. 심지어 우리나라에 많은 영향을 준 일본의 대학정책도 대학에 대한 지원을 훨씬 더 많이 하면서도 우리나라처럼 간섭하지는 않는다. 우리나라의 관료주의는 더 이상 지속가능하지 않으며, 국가의 발전을 위해서도 바람직하지 않다.

6. 서울대 10개 만들기 정책과 배치되는 것은 아닌가

서울대 10개 만들기 정책이 국가균형발전을 위한다는 명분에서 거점국립대학만을 지원·육성하는 것을 목표로 한다면 성공하기 어렵다. 거점국립대학만으로는 지역발전을 이끌 수 없고, 다른 지역대학이 없다면 거점국립대학의 독자적인 생존은 불가능하며, 무엇보다 지역대학의 교육·연구 생태계가 파괴될 것이기 때문이다. 거점국립대학과 다른 국립대학 간 자발적인 연계·협력의 시스템을 갖추고, 지역사립대를 배려하는 정책을 시행하여 지역대학 간 상생발전을 지향해야 서울대 10개 만들기 정책은 소기의 성과를 올릴 수 있다. 서울대 10개 만들기 정책의 제안자라고 볼 수 있는 경희대학교 김종영 교수나 조희연 전 서울특별시 교육감의 견해도 이와 크게 다르지 않다. 거점대학과 다른 국립대학 간의 연합 또는 통합에서 출발하여 각 지역대학이 분업화를 해가면서 공영형 사립대, 경쟁력이 갖춘 사립대 등이 참여하는 거대 대학네트워크(공유성장모델)를 지향한다.[65] 이를 통해 연구중심대학의 역할을 하는 거점국립대학을 주축으로 하여 권역별 첨단 산업클러스터 구축을 목표로 하고 있다. 선정적인 수사로 인해 각인효

65) 김종영, 「서울대 10개 만들기: 한국 교육의 근본을 바꾸다」, 살림터, 2021; 조희연, '서울대 10개 만들기' 넘어 5대 광역생활자립권으로, 경향신문, 2025. 3.13.; 서울특별시교육청 보도자료, 통합국립대, 공영형사립대로 이뤄지는 대학 공유네트워크 제안, 2017. 3.15.

과를 갖는 긍정적인 측면도 있지만, 불필요한 논란을 낳고 있는 서울대 10개 만들기는 '거점국립대학이 중심이 된 지역대학 살리기'로 명칭이 변경될 필요가 있다. 국립대학법이 제정된다면 거점국립대학 뿐만 아니라 공대 중심의 국가중심대학, 교육대학 등 교원양성대학과 기타 특수목적대학, 수도권 소재 국립대학도 동반 성장할 수 있는 물적 토대가 마련될 수 있다. 이러한 물적 토대 위에서 자발적인 협력의 경험을 축적해가면서 각 대학 구성원의 합의에 기초해 궁극적으로 통합으로 이어질 수 있는 환경이 조성될 수 있다. 또한 정부는 거점국립대학이 아니더라도 여건이 뒷받침되는 국립대학의 독자적인 발전을 보장하는 방향으로 통합과 구조조정 정책을 시행하는 것이 바람직하다. 거점국립대학에 다른 국립대학이 흡수되는 통합의 방식으로는 지역의 소멸을 오히려 가속화시킬 위험이 있다. 따라서 국립대학법의 제정은 서울대 10개 만들기 정책의 성공을 위한 마중물이 될 것이라는 점에서 서울대 10개 만들기 정책과 충돌하지 않고 보완재 역할을 하게 될 것이다.

Ⅴ. 맺는말

본론에서 이 논문은 5개의 주요 국립대학법(안)을 비교·평가하면서, 공통적인 특징과 구성을 도출하고, 핵심사항에 관한 주요 내용과 관련 쟁점을 대학 현장의 시각에서 검토하고 있다. 그리고 이를 토대로 국립대학법 제정의 정당성에 대한 논거를 종합적으로 제시하고 있다. 국립대학법은 국립대학만의 발전을 추구하는 법률이 아니며, 그 제정은 기존 대학정책의 패러다임를 전환시키는 중요한 출발점으로서 사립대학법과 고등교육재정교부금법의 제정으로 이어지는 결정적인 계기가 마련될 수 있다. 모쪼록 이 논문이 추후 대학정책의 바람직한 방향에 대한 생산적이고 이성적인 사회적 합의 형성에 크게 기여할 수 있게 되기를 바란다.

참고문헌

김종영, 「서울대 10개 만들기: 한국 교육의 근본을 바꾸다」, 살림터, 2021

김태호, “국립대학 재정위원회의 기능과 한계에 대한 고찰”, 「한국 국립대학의 길을 묻는다」(전국국·공립대학교수회연합회 편저), 북스힐, 2019. 7

임재홍, “국립대학법의 제정 필요성”, 「한국 국립대학의 길을 묻는다」(전국국·공립대학교수회연합회 편저), 북스힐, 2019. 7

김병주, 고등·평생교육지원특별회계 신설의 의의와 과제, 교육&재정웹진 고등교육재정, Vol. 17, 2023년 3월호, 2023. 3

임재홍, “국립대학의 의사결정구조와 「고등교육법」상 대학평의원회”, 「대학정책」 Vol. 3, 2019. 4

강원대학교 교수회, 김대식 국민의힘 의원·김준혁 더불어민주당 의원 공동 대표발의 「고등교육법」 전부개정법률(안)에 대한 강원대학교 교수회 의견서, 2024. 11. 14

교육부, 「글로컬대학30 추진방안(확정안)」, 2023. 4. 18

교육부, 「2024년 국립대학육성사업 기본계획」, 2024. 1. 30

교육부 보도자료, 대학의 지속가능한 성장을 위한 제1차 고등교육재정 혁신 토론회(포럼) 개최, 2025. 2. 12

국가교육위원회, 「고등교육 혁신보고서」, 2025. 9

남수경, 국가경쟁력 세계 10위권 도약을 위한 중장기 고등교육 투자목표와 확충전략(발표자료), 대학의 지속가능한 성장을 위한 제1차 고등교육재정 혁신 토론회(포럼), 2025. 2

대학알리미, 2024, www.academyinfo.go.kr

서울특별시교육청 보도자료, 통합국립대, 공영형사립대로 이뤄지는 대학 공유네트워크 제안, 2017. 3. 15

손현경, [단독] 글로컬대학 2년간 평균177억원…지원 대학들 “집행 더뎌”, 이투데이, 2025. 7. 6

우지수, ‘사립대학법’ 제정, 미룰 수 없는 과제…“대학 구성원 자율성 확보와 투명 경영도 함께 이뤄져야”, 한국대학신문, 2022. 12. 21

이범, 대학서열은 돈의 서열이다, 경향신문, 2021. 9. 2

이승재(교육위원회 수석전문위원), 고등교육재정교부금법안 검토 보고, 교육위원회, 2022. 4

이정미, 국립대학 재정확충방안, 국립대학법안의 검토(국립대학법 제정을 위한 공청회 자료집), 전국국·공립대학교총장협의회 및 전국국·공립대학교수회연합회, 2021. 6. 9

임재홍, 국립대학법안: 재정·회계, 국립대학법안의 검토(국립대학법 제정을 위한 공청회 자료집), 전국국·공립대학교총장협의회 및 전국국·공립대학교수회연합회, 2021. 6. 9

장해순, 고창섭 충북대 총장 사직서 수리, 뉴데일리, 2026. 1. 12

전국국·공립대학교수회연합회, 「국립대학법」 조문별 참고자료, 2017. 12. 29

전국국·공립대학교수회연합회, 「국립대학법」의 제정 필요성과 주요 내용, 2017. 12. 30

전국국·공립대학교총장협의회 및 전국국·공립대학교수회연합회, 국립대학법안의 검토(국립대학법 제정을 위한 공청회 자료집), 2021. 6. 9

전국국·공립대학교수회연합회, 「고등교육법」 일부개정법률(안)에 대한 전국국·공립대학교수회

연합회 검토의견, 2024. 12
전국국·공립대학교수회연합회, 「국립대학법(안)」연구(정책연구 최종보고서), 2025. 2
전국국·공립대학교수회연합회 및 전국국·공립대학교수노동조합(공동), 국립대학법(안), 2023. 5
조희연, '서울대 10개 만들기' 넘어 5대 광역생활자립권으로, 경향신문, 2025. 3. 13
통계청, 만 18세 인구 추이 전망, 2022
함영기(전국시도교육감협의회 사무국장), 지방교육재정교부금 및 고등교육재정 개선 방안(토론문), 2023 교육재정 토론회 자료집, 국회예산정책처, 2023
홍성헌, 충북대·교통대 통합 무산 위기, 국민일보, 2025. 12. 16

<국문요약>

이 논문은 5개의 대표적인 국립대학법(안)의 주요내용을 비교·평가하면서, 대학 현장의 시각을 반영한 관련 쟁점의 검토를 통해 국립대학법 제정에 대한 대학사회 내부의 공감대를 확산하고 생산적인 논의의 장을 마련하며, 입법을 위한 설득 논리를 모색하는 데 주된 목적이 있다. 국립대학법은 국립대학의 사회적 책임 및 국립대학의 지원·육성에 대한 정부의 공적 책임을 명기하고, 헌법의 취지에 맞는 대학의 자율성 보장과 민주적·합리적인 거버넌스의 확립을 통해 지역대학의 중추인 국립대학을 집중 육성하여 고등교육의 공공성을 강화하고, 국가균형발전과 대학의 경쟁력 향상에 기여하는 것을 입법목적으로 하고 있다. 대학의 자율성, 교육제도, 교육재정, 구성원의 지위와 역할 등 중요사항에 대해 규정하면서, 대통령령 또는 교육부령으로 정하는 사항을 법률 또는 대통령령으로 근거규정을 상향하여 헌법상 법률유보의 원칙을 구현하여 민주적 통제를 강화하고 있다. 국립대학의 설립 및 운영에 관한 단일법으로 포괄적인 성격의 특별법을 지향하고 있으며, 2017년 국교련(안)을 제외한 모든 법안은 관련 법령의 내용을 가능한 유지하는 보수적이고 점진적인 접근방법을 채택하고 있다. 이러한 점은 거버넌스 측면에서 두드러진다.

다른 한편, 국립대학법은 사업비 지원 방식 위주의 재정 지원이 갖는 문제점을 해결하기 위해 국가의 총액지원 확대를 규정함으로써 대학 자율성의 본질적 요소인 재정운용의 자율성을 보장하고자 하였다. 국립대학법의 제정은 '기획재정부의 교육예산 통제'와 '사업비 지원(project-based funding) 위주의 재정지원을 통한 교육부의 대학 통제'라는 대학정책의 기존 패러다임에서 '대학의 자율성 보장', '총액지원(block grant)의 지속적 확대', '수도권대학와 비수도권대학, 국립대학과 사립대학 간 상생발전'이라는 새로운 패러다임으로 전환시키는 중요한 출발점으로서 사립대학법과 고등교육재정교부금법의 제정으로 이어지는 결정적인 계기가 될 수 있다.

입법의 정당성에 대한 주요 논거는 다음과 같다. ① 반값등록금정책이 지속되려면 대학에 대한 재정 지원의 확대는 불가피한 선택이다. ② 국립대학을 육성하는 것은 곧 지역대학을 육성하는 것이 되며, 이는 국가균형발전의 근간이 됨과 동시에 대학서열체제의 완화로 이어진다. 지역대학이 발전하고 우수한 인재가 배출되어야 수도권대학도 지속적으로 발전할 수 있다. 학문후속세대의 양성에 있어 국립대학의 역할은 생각보다 지대하다. ③ 국립대학법은 사립대학법의 입법모델이 됨으로써 사립대학의 공공성과 학교법인 운영의 투명성을 강화하기 위한 노력의 출발점이 된다. 그리고 사립대학법의 제정은 사립대학에 대한 재정 지원 확대를 정당화하는 대전제가 될 것이다. 이는 결국 고등

교육재정교부금법의 제정으로 이어진다. ④ 대학의 자율성은 학문·예술의 자유를 보장하기 위한 수단이며, 교원은 기본권인 학문·예술의 자유의 주체라는 점에 비추어 볼 때, 대학의 사명인 교육 및 연구를 이끌어 가는 교원의 중심적 지위를 인정하는 것은 반민주적·반헌법적인 것으로 볼 수 없다. 평등주의의 이상과 대학의 현실 간에는 큰 괴리가 있다. 총장의 독선과 권한남용을 견제할 수 있는 거의 유일한 존재가 교수집단이기 때문이다. 비교원 구성원의 참여권을 더욱 확대한다면 총장독임제의 폐해는 더욱 커지고 대학의 발전은 오히려 지체될 것이다. 직원, 학생 등의 주된 관심사는 복지와 처우의 향상에 있으므로, 재정 부족의 문제가 해결되어야 이들의 요구가 반영될 수 있다. 따라서 재정지원의 확대와 재정운용의 자율성을 보장하는 것이 비교원 구성원의 권리 향상에 기여한다. 정치권은 대학의 거버넌스 문제에 개입하기 보다는 각 대학의 자율에 맡기는 것이 바람직하다. ⑤ 관주도의 통제모델에 기반한 대학정책은 지속 가능하지 않으며, OECD 국가 평균 수준의 재정지원 확대와 함께 '지원하되 간섭하지 않는다'는 철학에 근거한 정책을 시행하여 대학의 자율성을 최대한 보장하는 것이 대학과 국가의 발전을 위해 바람직하다. ⑥ 국립대학법의 제정은 서울대 10개 만들기 정책의 성공을 위한 마중물이 될 것이라는 점에서 서울대 10개 만들기 정책과 충돌하지 않고 보완재 역할을 하게 될 것이다. 거점국립대학이 중심이 된 지역대학 살리기가 서울대 10개 만들기 정책의 취지이기 때문이다.

주제어: 국립대학법, 대학의 자율성, 대학 행정의 민주적 거버넌스, 교원의 중심적 지위, 재정 운용의 자율성, 국가균형발전, 지역대학의 육성

<Abstract>

The Examination of the Issues and Challenges of the National University Act with an Analysis of Five Major Bills

Choi, In-Ho*

The main purpose of this Article is to examine the essential provisions of the five major bills on the National University Act, and to spread consensus within the university community and present persuasive logics on the need for its enactment. The Act stipulates the social responsibility of national universities and the government's public responsibility for the support of national universities, and aims to strengthen the publicity of higher education and contribute to balanced national development and improvement of university competitiveness. While prescribing basic matters such as university autonomy, the education system, finance, and the status and role of members, democratic control is strengthened by implementing the principle of legal reservation under the Constitution. As a special law on the establishment and operation of national universities, the Act adopts a conservative approach to maintain the provisions of related laws as much as possible. This characteristic stands out with regard to democratic governance.

On the other hand, the National University Act sought to guarantee the autonomy of financial management, which is an essential element of university autonomy, by stipulating the expansion of block grants in order to solve the problems of project-based funding. The Act's enactment can provide an important opportunity for the enactment of the Private University Act and the Higher Education Finance Grant Act. In particular, the Act will be a meaningful starting point for change of the paradigm of the existing university policy based on the command-and-control approach.

---

* Professor, Chungnam National University Law School.

The Article presents six main arguments for the legitimacy of the Act's enactment: i) Expansion of financial aid to universities is an inevitable option; ii) Fostering national universities is to foster regional universities, which becomes the basis of balanced national development and, at the same time, leads to the relaxation of the university ranking system; iii) The Act can become a legislative model for the Private University Act. In addition, the enactment of the Private University Act will be a major premise to justify the expansion of financial support for private universities; (iv) The central status of professors must be guaranteed. There is a big gap between the ideal of egalitarianism and the reality of universities. This is because the faculty group is the only existence who can check the president's self-righteousness and power abuse. If the participatory right of employees and students is further expanded, the harm of the presidential election system will increase, and the development of universities will be compromised. It is desirable for politicians to leave it to the autonomy of each university rather than to intervene in the governance of universities by revising related statutes; (v) The existing university policy based on command-and-control are not sustainable, and it is desirable to guarantee maximum university autonomy by implementing the policy based on the philosophy of 'support but not interfere' along with expanding financial support at the average level of OECD countries; and (vi) The Act will serve as a supplement without colliding with the ten Seoul National Universities creation policy in that it will be a priming water for the policy's success.

Keywords: The National University Act, University Autonomy, Democratic Governance of University Administration, The Central Status of Professors, The Autonomy of Financial Management, Balanced National Development, Strengthening Regional Universities

▌투 고 일 자: 2026년 01월 28일
▌심 사 일 자: 2026년 02월 19일
▌게재확정일자: 2026년 02월 23일